

JOODSE BURGERS IN MIDDELBURG: ONTEIGENING EN RECHTSHERSTEL

*Onderzoek in opdracht van
gemeente Middelburg*

Charlotte Dommerholt MA
Xia van Beuningen MA
Lieke Speerstra MA
Prof. dr. Wim van Meurs
Dr. Marieke Oprel

Nijmegen, juni 2025



Joodse burgers in Middelburg: onteigening en rechtsherstel

Onderzoek in opdracht van gemeente Middelburg

Dit onderzoek is uitgevoerd door Advies & Actualiteit, een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met actuele vraagstukken van maatschappelijke en (semi)overheidsorganisaties. Het team is verbonden aan de expertisegroep Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Projectleiders: Wim van Meurs, Marieke Oprel

Onderzoekers: Charlotte Dommerholt, Xia van Beuningen en Lieke Speerstra

Redactie: Susanne Geuze

Vormgeving: Joyce Dekker

Bij voorkeur citeren als: Charlotte Dommerholt, Xia van Beuningen, Lieke Speerstra, Wim van Meurs, Marieke Oprel, 'Joodse burgers in Middelburg: onteigening en rechtsherstel' (Nijmegen: Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, juni 2025).

Het auteursrecht van deze publicatie berust bij de opdrachtgevers: gemeente Middelburg

Afbeelding omslag

Puin voor het stadhuis aan de Markt te Middelburg, na de brand van 17 mei 1940.

© Zeeuws Archief, Historisch-Topografische Atlas Middelburg (HTAM), nr A-2125B

Inhoudsopgave

1. Inleiding	7
Over dit onderzoek	9
Oorlogsverleden en Jodenvervolging	10
Dankwoord	14
Het onderzoeksteam	15
2. Opdracht en conclusies	17
Drie hoofdvragen	17
Conclusies over de onteigeningen	19
Conclusies over het rechtsherstel	19
Conclusies over de bejegening	19
Vervolg	21
3. Verantwoording	25
Woordkeuze	25
Gebruikte archieven	27
Onze methode	30
Grootboek voor de Wederopbouw	34
4. Onteigeningen	39
Registratie, onteigening en roof	41
De Verkaufsbücher	42
5. Rechtsherstel	47
Kadaster	48
Gemeentebelastingen	50
Teruggaaf van wooneigendom en belastingheffing	50
6. Bejegening	53
De ‘vooroorlogse’ burgemeester	53
De NSB-burgemeester	54
Sint Laurens	55
De Commissaris der Provincie	55
7. Bijlagen	57
Tabel 1: Grootboek voor de Wederopbouw	57
Tabel 2: Onteigening en rechtsherstel Middelburg	58
Literatuur	61
Archieven	64
Websites en kranten	65

1. Inleiding

In 1942 nam de Duitse bezetter panden van Joodse eigenaren in beheer. Drie daarvan waren ondergebracht in de firma M.H. Boasson en Zonen van de firmanten Marc Herman Boasson en zijn neef Izaak Marcus Boasson: Park de Griffioen 2, Lange Noordstraat 21 en Noordsingel 174. De bezetter verkocht alle drie de panden in 1943 aan Frederikus Hendrikus Klinkhamer, een koopman uit Amsterdam.

Marc Herman Boasson was een bekende figuur in **Middelburg**. Van 1932 tot 1940 was hij wethouder. Na de grote stadsbrand van 17 mei 1940 trad hij af, om zijn manufacturenzaak aan de Markt weer op te bouwen. Die runde hij samen met Izaak Marcus.

Marc Herman Boasson en zijn vrouw Bella Sanders overleefden de oorlog niet. Ze werden eerst gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Van daaruit moesten ze eerst naar Westerbork, waarna ze in september 1942 werden gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz. Bella werd daar vermoord. Marc Herman werd samen met tweehonderd andere mannen en jongens op zestig kilometer van Auschwitz uit de trein gehaald, om tewerkgesteld te worden in verschillende kampen. Hij kwam in augustus 1943 om het leven in het werkkamp Gröditz, dat in het oosten van Duitsland ligt. Zijn neef Izaak Marcus overleefde de oorlog wel, maar stierf in 1946 na een noodlottig ongeval.¹

In dit onderzoek hebben we ook gezocht naar Joods vastgoed in een aantal vroegere gemeenten, die tegenwoordig bij Middelburg horen: Nieuw- en Sint Joosland, Sint Laurens en Arnemuiden. Alleen in Middelburg en Sint Laurens vonden we Joods vastgoed. Daarom hebben we de andere gemeenten verder niet meegenomen in dit onderzoek.

Meer dan honderdduizend Nederlandse Joden werden door het naziregime gedeporteerd tijdens de bezetting. Via Kamp Westerbork werden deze mensen afgevoerd naar de concentratiekampen van Auschwitz en Sobibor. Slechts weinigen van hen overleefden de Holocaust. Vaak al voor deportatie werden hun bezittingen geroofd: van kunstwerken, hypotheek en effectenportefeuilles tot woninginboedels, landbezit en vastgoed. Vele duizenden panden van Joodse eigenaren werden onteigend en een deel daarvan werd doorverkocht. De meeste Joodse burgers uit Middelburg werden gedeporteerd. Hun huurwoningen werden ontruimd, hun koopwoningen werden geroofd en hun inboedels werden in beslag genomen.

Sara Polak-Braasem woonde aan de Langevieleasingel 66. Haar echtgenoot Lion Polak was al in 1937 overleden. Samen hadden ze vier kinderen. Sara Polak had 15 panden, die na het overlijden van haar man op haar naam waren komen te staan. Daarvan onteigende de gemeente er 7 na de grote stadsbrand, zodat men de schade kon herstellen.

In 1942 nam de Duitse bezetter de 8 andere panden in beheer. 2 panden werden in 1943 verkocht: Langevielestraat 66, het woonhuis van de familie Polak, ging naar Jacoba Adriana de Lange. Voor dit pand vond in 1947 rechts-herstel plaats. Het kwam toen in bezit van de nabestaanden van Sara Polak.

Een van Sara's andere onteigende panden was een werkplaats aan de Herenstraat 25. Tijdens de oorlog kocht N.V. Zeeuwsche Dameshandwerken-fabriek dat pand. Hiervoor vond pas in 1953 rechtsherstel plaats, waarna ook de werkplaats naar de nabestaanden ging.

Uit het bovenstaande blijkt al dat Sara de oorlog zelf niet overleefde: ze werd in februari 1943 vermoord in concentratiekamp Auschwitz. Ook twee van haar kinderen overleefden de oorlog niet.²

Joodse burgers die de kampen overleefd hadden of na de bevrijding hun onderduik konden verlaten, keerden vaak terug naar hun vroegere woonplaats. Bij terugkeer moesten zij of, in veel meer gevallen, hun overlevende familieleden en nabestaanden, vaststellen dat veel panden door de bezetter doorverkocht waren of in ieder geval nieuwe bewoners hadden.

De teruggaaf van Joodse eigendommen werd geregeld door de Raad voor het Rechtsherstel in Den Haag. In principe werden de onteigeningen en de oorlogskopen nietig verklaard. Daarvoor moest de ontrechte Joodse burger wel een verzoek om teruggaaf indienen. De oude-nieuwe eigenaar kreeg dan vaak te maken met onverwachte kosten: belastingen of erfpacht over de jaren van zijn 'afwezigheid'. Reconstructies laten zien dat berooide Joodse eigenaren hun vastgoed soms direct weer moesten verkopen om deze rekeningen te kunnen voldoen.

In veel gevallen was het een moeizaam en lang proces om aan de vereisten van het rechtsherstel te voldoen en met de nieuwe eigenaar tot een 'minnelijke schikking' te komen. De onteigenden (of hun nabestaanden) konden vaak pas jaren later weer over hun huis beschikken. Dit gold ook voor de nabestaanden van Marc Herman en Izaak Marcus Boasson, en die van Sara Polak-Braasem.

In het Nederlandse verhaal over de oorlog werden de antisemitische maatregelen, deportaties van Joden en onteigeningen van hun vastgoed vooral geassocieerd met de nazi's en hun bezettingsregime. Pas sinds het einde van de 20^e eeuw zijn ze stap voor stap deel geworden van de eigen geschiedenis, als zwarte bladzijde van onrecht en ontrechting. Afgelopen jaren werd ook steeds nadrukkelijker de vraag gesteld, welke al dan niet verwijtbare rol Nederlandse gemeenten gespeeld hebben bij de onteigeningen en bij het rechtsherstel. Nabestaanden, Joodse organisaties, onderzoeksjournalisten en historische verenigingen agendeerden dit thema in de gemeentepolitiek.

De uitgangssituatie en bestuurlijke keuzes tijdens de bezetting en bevrijding verschilden per stad. Daarom is systematisch archiefonderzoek nodig om de historische feiten te reconstrueren. Met de grote steden in de Randstad voorop hebben inmiddels tientallen steden deskundige historici opdracht gegeven om de rol van hun gemeente in beeld te brengen.³

Over dit onderzoek

Historisch geïnteresseerden en betrokkenen in Middelburg doen al jaren onderzoek naar gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Zo proberen zij de slachtoffers van de bezetting en de Jodenvervolgung een gezicht en een levensverhaal (terug) te geven en het onrecht tastbaar te maken.

Ons onderzoek is nadrukkelijk geen poging om dit omvangrijke en gedetailleerde werk over te doen of te controleren. We zijn ons er bovendien van bewust dat vormen van ontrechting en onrecht in dit onderzoek buiten beschouwing moeten blijven. Vormen die niet gaan over onteigening van Joods vastgoed. We beseffen ook dat het proces van rechtsherstel, met al zijn tekortkomingen, veelomvattender was dan de vragen die wij beantwoorden.

Ons onderzoek had een korte looptijd en bestond uit gerichte vragen naar de rol van gemeente Middelburg in onteigening en rechtsherstel. Deze opdracht was in die zin beperkt. De meerwaarde van deze opdracht ligt juist in de systematische methodiek en transparante keuzes van het archiefonderzoek.

Tussen 2021 en 2024 voerden we in Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland nog zo'n twintig soortgelijke onderzoeksprojecten uit voor circa veertig gemeenten. Deze serie projecten maakt het mogelijk om onze methodiek en de keuze van archiefbronnen verder te verbeteren. De inzichten die we vergaren, kunnen we in een breder perspectief plaatsen, zonder daarbij de eigenheid van de oorlogsgeschiedenis van elke gemeente uit het oog te verliezen.

In onze onderzoeksopdracht is het geen doel op zich om een volledige reconstructie te maken voor individuele ontrechte personen en onteigende panden. We hebben het dossier van een aanzienlijk aantal personen en panden gereconstrueerd. Deze dossiers hebben we niet in verhalende of gestandaardiseerde vorm opgenomen in het rapport. Aan de hand van representatieve voorbeelden laten we zien hoe de procedures van onteigening en rechtsherstel werkten. We laten met voorbeelden ook zien welke informatie en ingangen de archieven bieden voor de vragen van de gemeente.

Oordelen toen en nu

De historische reconstructie en analyse van het bestuurlijke (niet) handelen tijdens de bezetting en na de bevrijding staan los van een moreel oordeel. Vanuit ons huidige perspectief driekwart eeuw later moeten we voorzichtig zijn met zo'n oordeel. In enkele gevallen biedt het historische bronmateriaal aanknopingspunten dat werd gehandeld in strijd met maatschappelijke verwachtingen of bestuurlijke normen van die tijd.

De onderzoeksopdracht naar ontrechting en rechtsherstel is de opmaat voor een moreel oordeel over het handelen van de gemeente. Tegelijk is het noodzakelijk om historische gebeurtenissen in hun context te plaatsen. Beide uitersten bieden geen soelaas. Alleen uitgaan van de destijds geldende regels zou in lijn zijn met de 'kille, formalistische' aanpak bij het naoorlogse rechtsherstel. Juist op die aanpak is nu van alle kanten kritiek.

Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat normen en verwachtingen tijdgebonden zijn. Elke generatie stelt weer andere vragen aan de geschiedenis. Het zou te ver gaan om zomaar vanuit het heden te oordelen over hoe mensen in een andere tijd handelden, terwijl hun omstandigheden en beperkingen ons (gelukkig) vreemd zijn.

Dit rapport omvat na deze inleiding en een samenvatting (hoofdstuk 1 en 2) nog vier hoofdstukken. Het derde hoofdstuk presenteert de verantwoording van de door ons gekozen onderzoeksmethodiek en archiefkeuzes bij de onderzoeksopdracht. In de beide daaropvolgende hoofdstukken worden de processen van onteigening en rechtsherstel en de rol van de gemeente daarin gereconstrueerd aan de hand van het archiefmateriaal. De bijlagen (hoofdstuk 7) bieden in tabelvorm een overzicht van onteigening en rechtsherstel. Ook geven ze een overzicht van geraadpleegde literatuur en gebruikte archiefcollecties.

Oorlogsverleden en Jodenvervolging

De Tweede Wereldoorlog houdt veel mensen in Nederland nog altijd bezig. Hoe gaan we om met dit verleden van oorlog, bezetting, Jodenvervolging, collaboratie en verzet? Die vraag speelt nog net zozeer een rol als in de periode vlak na de bevrijding.

In die driekwart eeuw zijn de vragen en inzichten in de wetenschappelijke literatuur sterk veranderd. Ook in de maatschappij kijken mensen nu anders naar de bezetting en de Jodenvervolging, en naar de rol van Nederlandse overheden daarin.

Achteraf gezien heeft de overheid een belangrijke rol gespeeld in de omgang met dit verleden. Met name door hoe ze direct na de oorlog rechtsherstel en zuiveringen organiseerde, maar ook door de besluiten tot compensatiebetalingen aan de Joodse gemeenschap een halve eeuw later. Door ons in die tijd en haar denkkaders te verplaatsen, kunnen we begrijpen waarom deze politieke en juridische keuzes zo gemaakt werden. Zo wordt de omgang met het verleden ook zelf weer geschiedenis. Ook nu is het rechtsherstel nog geen afgesloten hoofdstuk. En ook ons beeld van bezetting en Jodenvervolging blijft zich ontwikkelen.

Nederland en de buurlanden

Als je Nederland na de bevrijding vergelijkt met andere Noordwest-Europese landen die bezet waren geweest door nazi-Duitsland, vallen een paar dingen op. De Nederlandse overheid liet zich sterk leiden door de prioriteit van het herstel van de eigendomsverhoudingen en het normaliseren van het economische verkeer. En dat terwijl de geschiedschrijving over de oorlog zo sterk en zo lang werd gekleurd door een goed/foutperspectief. Voor ons moeilijk voorstelbaar, maar de Jodenvervolging kreeg in Nederland pas in de jaren zestig haar centrale plaats in de herinnering aan de oorlogstijd, net als in de buurlanden.

Aan het eind van de vorige eeuw kwam moeizaam een debat op gang over nationale schuld (naast slachtofferschap). Ook wat dat betreft liep Nederland Europees gezien in de pas. In de publieke herinnering kwam steeds meer de nadruk te liggen op verantwoordelijkheid, verwerken en compensatie of excuses voor het (niet) handelen van overheidsinstellingen tijdens de bezetting.

Vlak na de oorlog was het bestuurlijke en juridische proces van rechts-herstel deel van de omgang met het recente verleden. Inmiddels is dat rechts-herstel zélf onderwerp geworden van een kritische beoordeling. Ook dit is niet typisch Nederlands. We zien het ook gebeuren in Frankrijk, België en de Scandinavische landen.

Goed en fout

Direct na de bevrijding streden verschillende uitdagingen om voorrang: wederopbouw en economisch herstel, bestraffing van landverraders en collaborateurs en rechtsherstel voor slachtoffers en ontrechten.

De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had zich voorgenomen om 'snel, streng en rechtvaardig' om te gaan met landgenoten die 'fout' waren geweest in oorlog en bezetting. Niet minder dan 150.000 mensen moesten zich voor regionale **tribunalen** verantwoorden. Onder hen waren politieagenten en **NSB'ers**, maar ook veel bestuurders die op hun post waren gebleven. Een klein aantal kopstukken werd streng gestraft, waaronder Anton Mussert en **Hanns Albin Rauter**. Zij werden als oorlogsmisdadigers gefusilleerd. In de praktijk verschoof de aandacht al snel naar maatschappelijk en economisch herstel. Straffen werden milder en het vroegere verzet kreeg steeds minder zeggenschap in de bestraffing van daders.⁴

Met deze tribunalen was wel de toon gezet. Men zag in het verleden een duidelijke tegenstelling tussen goed en fout, sterk gekoppeld aan de houding ten opzichte van het vaderland. Zeker in de eerste jaren na de bevrijding werd de beeldvorming over de bezettingstijd gedomineerd door verhalen over verzetsdaden en de vaderlands- en Oranjeliefde van de gewone Nederlander. Alleen een kleine groep NSB'ers, landverraders en opportunisten zou het naziregime hebben gesteund. Uit deze tijd stamt ook het Monument van de Joodse Erkentelijkheid voor de Amsterdammers die de Joodse bevolking hadden geholpen. Het feit dat in geen West-Europees land proportioneel zo weinig Joodse burgers de bezetting overleefd hadden als in Nederland, bleef zo op de achtergrond.⁵ Over een bijzonder slachtofferschap van de Joodse bevolking werd nauwelijks gesproken, ondanks de beelden en berichten van de bevrijding van Auschwitz en andere concentratiekampen.

Na de bevrijding

Eenmaal in Den Haag teruggekeerd, organiseerde de Nederlandse regering (ook op basis van Londense plannen) de teruggaaf van bezit dat door de bezetter en anderen onrechtmatig was toegeëigend. Ook moesten eigendoms-rechten worden hersteld. Om dit proces in goede banen te leiden, werd al

Tijdelijke rechtbanken voor de bijzondere rechtspleging na de bevrijding. Regionale tribunalen bestonden uit een jurist en twee gerespecteerde personen uit de regio. De nationale overheid moest hun oordeel goedkeuren.

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland werd in 1931 opgericht door Anton Mussert. De NSB won bij de Provinciale Statenverkiezingen 1935 bijna 8 procent van de stemmen.

Rauter was de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland. Hij was medeverantwoordelijk voor de deportatie van de Nederlandse Joden.

in augustus 1945 de Raad voor het Rechtsherstel opgericht. Daarbij hoorde ook het Nederlands Beheersinstituut (NBI). Dat beheerde, in afwachting van definitieve regelingen, het bezit van zowel Duitse instellingen, landverraders en collaborateurs als van de ontrechten en vermisten uit de bezettingstijd.

Uitgangspunt was dat de bezitsverhoudingen van vóór de onteigeningen hersteld moesten worden. De Nederlandse staat nam daarin een bemiddelende en afstandelijke positie in. Men wilde zo snel mogelijk terugkeren naar een ongehinderd economisch leven, zonder slepende eigendomsconflicten. Om ontwrichting van de wederopbouw te voorkomen, koos men voor verdelende in plaats van herstellende gerechtigheid. Dat betekende dat de ontrechten net zomin bevoordeeld mochten worden bij het rechtsherstel als de oorlogskopers benadeeld mochten worden. Rechtsherstel werd gezien als een eenmalige en vooral boekhoudkundige handeling: de onrechtmatige onteigeningen en eventuele doorverkoop werden ongedaan gemaakt, maar de gevolgen ervan bleven voor rekening van de oorspronkelijke eigenaar.

Het is veelzeggend dat Joodse vertegenwoordigers geen stem kregen in de Raad. Rechtsherstel en teruggaaf betekenden meestal een minnelijke schikking tussen onteigende en oorlogskoper. Daarbij woog de ongunstige onderhandelingspositie van de een net zo weinig mee als de vraag of de ander schuldig was. De meeste Joodse burgers keerden immers berooid terug. En vrijwel elke koper wist (of had kunnen weten) dat 'zijn' vastgoed uit Joods bezit stamde.⁶

Jodenvervolging en collectieve schuld

In de jaren zestig kreeg de Holocaust een centrale plaats in de oorlogsherinnering. Concentratiekampen werden toen ingericht als herdenkingscentra. Deze perspectiefwisseling begon in de Bondsrepubliek Duitsland, vanuit een besef van nationale, collectieve schuld. In heel Europa verschoof de aandacht van de veldslagen, verzetshelden en oorlogsmisdadigers naar de slachtoffers. Het ging ook niet meer over de natie, maar over individuele burgers. Egodocumenten en historisch onderzoek gaven de Jodenvervolging en het bijzondere slachtofferschap van Joodse burgers door de vernietigingskampen een centrale plaats in de collectieve herinnering.

Net als in andere landen groeide in Nederland het besef dat verwerking van de trauma's van oorlog, vervolging en bezetting veel tijd zou vergen. Voor het eerst werd er ook gesproken over tweede- en derde-generatie slachtoffers. De Raad voor het Rechtsherstel werd pas in 1967 gesloten, en niet begin jaren vijftig zoals oorspronkelijk het plan was.

Deze perspectiefwisseling ontstond doordat de langetermijngevolgen van de bezetting zichtbaar werden, maar ook doordat Nederlanders nieuwe verwachtingen kregen van de overheid. De minimale opvatting van rechtsherstel als teruggaaf van eigendom paste goed bij de beperkte bestaansgaranties en verzorgingsplicht als taakopvatting van de overheid in de eerste naoorlogse jaren. Door de uitbreiding van de verzorgingsstaat veranderde dat. De overheid zag het steeds meer als haar taak om slachtoffers en ontrechten naar vermogen te compenseren.

Het NBI was van 1945 tot 1967 belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van vijandelijke vermogens en de vermogens van landverraders, maar ook van gedeporteerde of ondergedoken Joden. Het NBI kenden talrijke regionale vertegenwoordigingen en zelfs een aantal kantoren wereldwijd.

Excuses voor het rechtsherstel

Eind jaren negentig liet de Nederlandse regering onderzoek doen naar het naoorlogse rechtsherstel. Dat gebeurde na internationale onthullingen over bijvoorbeeld roofkunst en Joodse tegoeden bij Zwitserse bankhuizen. Mogelijkerwijs hebben zelfs de verwerking van het communistische verleden in Oost-Europa en de omgang met de apartheid in Zuid-Afrika een rol gespeeld bij dit besluit.

Op basis van de resultaten van verschillende Nederlandse commissie-rapporten besloot het kabinet verontschuldigingen aan te bieden aan de Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. De Joodse gemeenschap kreeg een financiële **tegemoetkoming**. De Nederlandse regering noemde deze stappen samen ‘finaal recht’. Toch besloot de gemeenteraad van Amsterdam in 2013 op basis van nieuw lokaal onderzoek om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat gemeente Amsterdam in de oorlog zelf onteigend Joods vastgoed had aangekocht. En dat de gemeente na de bevrijding gemeentebelastingen en erfpachtcanon had geheven over de bezettingsjaren. In de jaren daarna volgde soortgelijk onderzoek in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het verleden opnieuw gewogen

Ook het wetenschappelijk onderzoek veranderde. Naast het bekende politieke en militaire verhaal van de Tweede Wereldoorlog op nationaal en internationaal niveau, ontstond meer aandacht voor de dagelijkse ervaring van burgers en bestuurders tijdens de bezetting op regionaal en lokaal niveau. Juist daar werd duidelijk dat morele labels van goed en fout, zoals ‘collaboratie’ en ‘verzet’, slechts een klein deel van de historische werkelijkheid dekten. Het dilemma van de ‘**burgemeester in oorlogstijd**’ is hiervan slechts één voorbeeld.

Deze nuancering van schuldvragen en meer oog voor dwang en keuzevrijheid droegen ertoe bij dat de medeverantwoordelijkheid van Nederlandse instanties opnieuw werd gewogen. Van het regeringsbeleid en de politie tot de NS of de Heidemij, maar ook van gemeentelijke overheden.⁷

Kortom, onze omgang met het oorlogsverleden is door de tijd sterk veranderd. Overheidsbeleid, publiek debat en wetenschappelijk onderzoek gaven elkaar daarbij steeds impulsen. In de eerste twee decennia na de oorlog gaf een nationaal gekleurd perspectief van goed en fout houvast in het verlangen naar normaliteit. Het resultaat was achteraf gezien eerder verdringing dan verwerking van de gebeurtenissen. Ook formele procedures en regels boden houvast in onzekere tijden, met een – in de ogen van Nederlanders in de 21^e eeuw – hardvochtige beleidsuitvoering tot gevolg.

Vanaf de jaren zestig kreeg de Holocaust de publieke en emotionele betekenis die voor Nederlanders van nu vanzelfsprekend is. Herbezinning op de (eigen) schuldvraag duurde in Nederland net als in andere bezette landen tientallen jaren, vanuit het gevestigde verhaal van verzet en eigen slachtofferschap. Onlangs heeft dat in de wetenschappelijke literatuur geleid tot een nuancering en contextualisering van schuldvragen. In het publieke debat leidde het juist tot een nadruk op morele schuldvragen.

De zogenaamde Maror-gelden (Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel) van de nationale overheid voor de tekortkomingen van het naoorlogs rechtsherstel. Ook banken, verzekeraars en het beurswezen droegen bij aan dit fonds.

De keuze tussen twee kwaden: medeplichtig worden door steeds verdergaande collaboratie, of ontslag riskeren en vervanging door een NSB-burgemeester.

Dankwoord

We bedanken onze opdrachtgever, burgemeester Yvonne van Mastrigt en haar voorganger Harald Bergmann, voor hun vertrouwen in ons team. Ook bedanken we beleidsmedewerker erfgoed Henk de Kunder als onze contactpersoon voor de prettige samenwerking, en als auteur van de eerdere interne studie. Daarnaast noemen we graag de leden van de klankbordgroep: Peter Sijnke, Jan Kouwen, Arjan van Dixhoorn, Maarten Steenbeek, Judith Bergen en Roos Majtlijs. We bedanken de medewerkers van het Zeeuws Archief voor hun ondersteuning bij dit onderzoek.

Door de coronacrisis kon archiefonderzoek voor de verschillende gemeenten pas in september 2021 echt beginnen. Dat bleek een voordeel; meer dan een dozijn historici en archivariissen zijn ons met een soortgelijke opdracht van andere gemeenten voorgegaan. We bedanken hen voor hun bereidheid om eigen ervaringen met ons te delen, onder andere tijdens de Nijmeegse en Groningse online-workshops op 23 juni en 9 december 2021. Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan Maarten Duijvendak, Herman de Koning, Hinke Piersma, Wouter Veraart en Maarten-Jan Vos. De verantwoordelijkheid voor de gekozen opzet en uitvoering ligt vanzelfsprekend volledig bij de auteurs.

Dankzij de inzichten van collega's en hun archief-technische adviezen konden wij weloverwogen keuzes maken. Zo kreeg de vergelijking als methode bij ons een centralere plaats dan in eerdere studies. Ook gaven we bewust een prominente plaats aan een reconstructie van de beleidsvorming en -uitvoering door de gemeente.

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Radboud Universiteit, in het Radboud Institute for Culture & History (RICH), door de denktank Advies & Actualiteit van de expertisegroep Politieke Geschiedenis. Onze dank geldt niet in de laatste plaats het vaste team van Susanne Geuze en Joyce Dekker, die de eindredactie en vormgeving van deze schriftelijke presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgden.

Junior onderzoekers Charlotte Dommerholt, Xia van Beuningen en Lieve Speerstra voerden het onderzoek uit. Charlotte Dommerholt en Wim van Meurs schreven deze rapportage.

Advies & Actualiteit slaat een brug tussen academische geschiedschrijving en maatschappelijke vraagstukken. Met andere woorden: tussen wetenschap en toegepast onderzoek. We bouwen en vertrouwen daarbij op de onderzoekservaring van gepromoveerde stafleden, maar net zo goed op het talent en de inzet van jonge afgestudeerden.

Charlotte Dommerholt

Wim van Meurs

Marieke Oprel

Het onderzoeksteam

Wim van Meurs, hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, initiatiefnemer van denktank Advies & Actualiteit, projectleider ‘Lokaal besturen tussen bezetter en burger’ (Mondriaan Fonds, 2020-2023)

Marieke Oprel, universitair docent aan de Radboud Universiteit, coördinator en adviseur bij Advies & Actualiteit. In 2020 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een studie over tot vijandelijke onderdanen verklaarde Duitsers, op basis van de archieven van het Nederlands Beheersinstituut, projectleider ‘Vermogensonteigening na de Tweede Wereldoorlog’ (Mondriaan Fonds, 2020-2023)

Charlotte Dommerholt, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de masteropleiding Geschiedenis Vandaag, Rijksuniversiteit Groningen (2022)

Xia van Beuningen, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de masteropleiding Geschiedenis en Actualiteit, Radboud Universiteit Nijmegen (2022)

Lieke Speerstra, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de masteropleiding Global History, Vrije Universiteit Amsterdam (2023)

Joyce Dekker, grafisch vormgever, Studio Joyce Dekker in Amersfoort

Susanne Geuze, afgestudeerd aan de masteropleiding Politiek en Parlement, Radboud Universiteit (2014), werkt als zelfstandig tekstschrijver en redacteur

Noten

- ¹ „Marc Herman Boasson“, Zeeuwse Ankers, via zeeuwseankers.nl; „Marc Boasson“, Westerborkportretten, via westerborkportretten.nl; Joods Monument, nr. 31188.
- ² Joods Monument nr. 28457; nr. 28471; nr. 137403.
- ³ Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, *Openstaande rekeningen: de gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam: Boom, 2015); Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, ‘De erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960)’ (Amsterdam: NIOD, 2014); Maili Blauw, ‘Verschil maken? Gemeente, belastingen en rechtsherstel in naoorlogs Utrecht’ (Utrecht, 2020); Robin te Slaa, ‘Daar dit een immorele aanslag is’: *De houding van gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955* (Voorburg: De Nieuwe Haagsche, 2017); Hinke Piersma en Marleen van den Berg, ‘Ontrechting en rechtsherstel. Het Rotterdamse gemeentebeleid inzake ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955’ (Amsterdam: NIOD, 2020).
- ⁴ Nele Beyens, *Overgangspolitiek. De strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009); Peter Romijn, *Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van ‘foute’ Nederlanders, 1940-1945* (Houten: De Haan, 1989); Marieke Oprel, *The Burden of Nationality. Dutch Citizenship Policies towards German Nationals in the Aftermath of the Second World War (1944-1967)* (Amsterdam: VU University Press, 2020).
- ⁵ Marnix Croes en Peter Tammes, ‘Gif laten wij niet voortbestaan’: een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
- ⁶ Wouter Jan Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (Deventer: Kluwer, 2005); Ido de Haan, ‘Het einde van de naoorlogse geschiedenis’, *Krisis*, nr. 2 (2008): 48-52.
- ⁷ Peter Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam: Balans, 2006); Guus Meershoek, *Dienaren van het gezag: de Amsterdamse politie tijdens de bezetting* (Amsterdam: Van Gennep, 1999).

2. Opdracht en conclusies

In 2019 digitaliseerde het Nationaal Archief de **Verkaufsbücher**, de vastgoedboeken van de Duitse bezetter. In die boeken had het naziregime doorverkocht Joods vastgoed geregistreerd. De Verkaufsbücher geven dus een goed overzicht van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Joods vastgoed. Wel bevatten ze alleen informatie over onteigende panden die doorverkocht waren. De informatie in de Verkaufsbücher werd bij de digitalisering gekoppeld aan kadastrergegevens.

Op 27 mei 2020 berichtten onderzoeksjournalisten van het televisieprogramma Pointer (KRO-NCRV) over de 7.500 geregistreerde transacties van deze systematische onteigening van Joodse burgers en de rol van Nederlandse gemeenten.¹ De journalisten benaderden de gemeenten die in de Verkaufsbücher voorkwamen met een verzoek om stellingname, waaronder gemeente Middelburg.

Elke registratie van een verkooptransactie vermeldt o.a. het adres van het verkochte pand of panden, de 'verkoper' en de koper (beiden met adres). Daarnaast wordt de beheerder genoemd, de notaris, de verkoopdatum en de koopprijs.

Drie hoofdvragen

Het gemeentebestuur van Middelburg heeft toen vastgesteld dat het geen goed beeld had van de rol die de gemeente destijds speelde bij onteigening en rechtsherstel van Joodse inwoners. Ook de archieven geven geen eenvoudig antwoord op zulke vragen. Gegevens uit de collecties van met name het Nationaal Archief in Den Haag en het Zeeuws Archief in Middelburg moesten hiervoor met elkaar verbonden worden. De gemeente besloot dat vervolgstappen alleen betekenisvol zijn als we de historische feiten kennen. Daarop is een onderzoeksopdracht geformuleerd met twee hoofdvragen en een derde, achterliggende vraag.

Vraag 1: ontrechting

De eerste vraag gaat over de ontrechting van Joodse vastgoedeigenaren door de Duitse bezetter. We weten dat gemeenten in praktische zin meegewerkt hebben aan de onteigening – van transport en opslag van inboedels tot betrokkenheid bij de verhuur van leegstaande panden. Van een aantal steden is bekend dat de gemeente een of meerdere Joodse panden gekocht heeft, direct of via een tussenhandelaar. Heeft gemeente Middelburg gebruikgemaakt van de ontrechting van hun Joodse burgers door onteigend vastgoed te verwerven, wel wetend waarom deze panden tegen een vaak lage prijs te koop aangeboden werden?

Vraag 2: rechtsherstel

De tweede hoofdvraag gaat over het rechtsherstel na de bevrijding. We weten dat onteigende panden meestal zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Van Amsterdam en Den Haag is bekend dat ze na de oorlog naheffingen en boetes voor gemeentelijke belastingen op vastgoed of een erfpachtcanon

vorderden voor de tijd tussen het moment van onteigening en het herstel van het eigenaarschap, zonder enig respect voor het bijzondere slachtofferschap. Heeft gemeente Middelburg naheffingen en eventuele boetes opgelegd aan Joodse huiseigenaren of hun nabestaanden, met name voor straatbelasting?

Vraag 3: bejegening

Deze twee vragen zijn beide concrete en formele vragen naar bestuurlijke keuzes. De handelingsruimte van de gemeente was zowel binnen het onteigeningsbeleid van de bezetter als binnen het nationale beleid voor het rechtsherstel na de bevrijding beperkt. Minder concreet, maar niet minder wezenlijk is de derde vraag, die naar de bejegening van de Joodse bewoners door gemeente Middelburg. En hoe de gemeente zich rekenschap gaf van hun bijzondere slachtofferschap.

Gemeente Middelburg heeft als eerste stap een eigen, intern onderzoek laten uitvoeren naar bovenstaande drie vragen. Daarover verscheen in maart 2023 een degelijk rapport.² Dit rapport gaf veel antwoorden, en riep ook vervolgvragen op die een verdere uitwerking of onderzoek noodzakelijk maakten.

Gemeente Middelburg heeft ons gevraagd om deze onderzoeksopdracht uit te voeren. Deze combinatie van intern onderzoek, aanvullende vragen en extern opdrachtonderzoek vraagt om een toelichting. Ook andere gemeenten vroegen ons om – als onafhankelijke universitaire onderzoekers – onze goedkeuring te geven aan intern onderzoek dat al uitgevoerd was. Die verzoeken hebben we steeds afgewezen.

In opdracht van gemeente Middelburg hebben we, volgens onze beproefde methodiek, het onderzoek uitgevoerd zoals we dat zouden hebben gedaan zónder voorkennis van dit eerdere onderzoek. We hebben er daarom bewust voor gekozen ons archiefmateriaal, en de conclusies daaruit, niet stap voor stap naast het eerdere rapport te leggen. Dat is aan de lezer. Wel kunnen we zeggen: op de belangrijke punten is er geen verschil tussen onze reconstructie en die van het eerdere rapport.

We hebben de aanvullende en verdiepende vragen van de gemeente nadrukkelijk meegenomen. Die gingen over naheffingen op gemeente-belastingen, en over rechtsherstel via het **Grootboek voor de Wederopbouw**. Heeft gemeente Middelburg structureel en actief naheffingen laten uitgaan bij rechtsherstel, of gebeurde dat alleen bij uitzondering? De eerste vraag hebben we vooral beantwoord door Middelburg te vergelijken met andere gemeenten die wij hebben onderzocht. Zijn ontrechten (of hun nabestaanden) niet in hun rechten hersteld, wanneer rechtsherstel moest plaatsvinden via het Grootboek?

De tweede vraag vereiste verder onderzoek in het Nationaal Archief en het gemeentearchief, zoals we dat eerder voor Den Helder deden.³ In Nederland is het Grootboek nog weinig op die manier onderzocht. De antwoorden op beide vragen staan in hoofdstuk 5.

Een financieel register dat de Nederlandse overheid al in 1940 oprichtte om burgers tegemoet te komen voor geleden oorlogsschade.

Conclusies over de onteigeningen

1. In de huidige gemeente Middelburg nam de bezetter in totaal 51 panden en bijbehorende percelen in beheer. Daarvan werden 22 panden en bijbehorende percelen verkocht.
2. Panden en percelen van de Joodse gemeente in Middelburg – de synagoge met bijgebouwen, een woning, de begraafplaats, het kerkhof – werden niet in beheer genomen en niet verkocht.
3. Gemeente Middelburg kocht tijdens de bezetting geen Joods vastgoed aan.

Conclusies over het rechtsherstel

1. Voor alle 22 verkochte panden en percelen vond rechtsherstel plaats. Dat gebeurde tussen 1947 en 1954.
2. In Middelburg waren in de meidagen van 1940 ook Joodse panden verwoest. Alle verwoeste percelen werden in december 1940 onteigend op last van de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw. Ten tijde van de onteigening werden ook voor Joodse eigenaren inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw gedaan.
Bij de inbeheername van Joods vastgoed en kapitaal een jaar later verloren de Joodse gedupeerden van de mei 1940 hun claim op het Grootboek – niet hun huis dat al verwoest was. Rechtsherstel betekende voor hen teruggave van deze claim, die geld waard was. De compensatie vanwege oorlogsschade waarbij Joodse en niet-Joodse burgers voor het Grootboek gelijk behandeld werden, werd zo een jaar later door een nieuwe onteigening als anti-Joodse maatregel tenietgedaan.
3. De weinige overgebleven archieven leveren geen aanwijzingen op dat gemeente Middelburg systematisch naheffingen en boetes verstuurde voor gemeentebelastingen over de bezettingsjaren.

Conclusies over de bejegening

1. Jan Walré de Bordes was van 1939 tot 1942 burgemeester van Middelburg. In het naoorlogse onderzoek naar hem beschrijven ambtenaren zijn beleid als 'onevenwichtig'. Zijn omgang met de bezetter wordt gezien als 'te vriendelijk', maar tegelijkertijd waarschuwde hij de Joodse wethouder Boasson voor het dreigende gevaar. Na onderzoek naar zijn handelen in de oorlogsjaren kreeg Walré de Bordes in 1946 (ongevraagd) eervol ontslag.
2. NSB'er Adriaan Meerkamp van Embden was burgemeester tussen 1942 en de bevrijding in november 1944. Hij voerde geen actief nationaal-socialistisch beleid. Ambtenaren vonden zijn beleid niet sterk en niet daadkrachtig. Hij mocht na de oorlog geen openbare ambten meer bekleden en verloor zijn actieve en passieve kiesrecht, maar kreeg geen gevangenisstraf.
3. Gemeente Middelburg werkte niet proactief mee aan de deportaties tijdens de bezetting, maar volgde wel de verordeningen van de Duitse bezetter op. Ook had de gemeente na de bevrijding geen speciale regelingen of coulance voor teruggekeerden.

Bovenstaande conclusies laten zien dat de vraag wie nu ‘de gemeente’ was, niet zo duidelijk is als op het eerste gezicht lijkt. We moeten onderscheid maken tussen hoe gekozen en benoemde bestuurders in de eerste fase van de bezetting handelden en hoe ze te werk gingen in de tijd toen er een NSB-burgemeester was. Die NSB-burgemeester bestuurdde zonder gemeenteraad. En de wethouders en andere functionarissen waarmee hij samenwerkte, waren ook door de bezetter benoemd.

Het uitvoerende werk van bijvoorbeeld de gemeentepolitie of gemeentediensten is een kwestie op zich. De vraag hoe zulke diensten hun werk deden en in welke vorm en mate ze collaboreerden bij de Jodenvervolgning, valt buiten ons onderzoek. Dat geldt ook voor de bemoeienis van de gemeente bij vordering van woningen door de Wehrmacht. De burgemeester had volgens de Nederlandse wet het recht om panden te ‘vorderen’. Hij maakte van dit recht gebruik op bevel van de Wehrmacht, toen de bezetter nog probeerde om de schijn van goed bestuur en continuïteit op te houden. De Wehrmacht betaalde zo ook enkele jaren compensatie aan de eigenaren van de panden. Die betalingen stopten zodra de bezetter de schijn van rechtstaat liet vallen, of al eerder als duidelijk werd dat het om een Joodse eigenaar ging.

Over het algemeen werkten gemeenten het vorderingsbeleid niet tegen en leverden ze hulp waar gevraagd, net zoals bij de onteigening en deportatie van Joodse inwoners. Wel laat dit onderzoek zien dat de rol en speelruimte van de gemeente beperkt was. Zeker tijdens de oorlogsjaren, toen de bezetter maatregelen dicteerde. Het naoorlogse proces van rechtsherstel verliep grotendeels buiten gemeentebestuurders om.

Met onze 21^e-eeuwse blik op de Tweede Wereldoorlog vinden we het bijzondere slachtofferschap van de Joodse bevolking vanzelfsprekend. De conclusies van dit rapport, en ook de bredere vakliteratuur, laten zien dat Nederlandse bestuurders daar tijdens en vlak na de oorlog anders naar keken. Het besef dat Joodse burgers in bijzondere mate slachtoffers waren, leefde nauwelijks. Sterker nog: een van de leidende principes was juist dat niemand bevoordeeld of benadeeld mocht worden door het rechtsherstel.

In de praktijk betekende dat voor Joodse burgers indirect nog meer onrecht en benadeling. Eigenaren van panden die voor de Wehrmacht waren gevorderd, kregen een kleine vergoeding via de gemeente. Voor Joden van wie het vastgoed onder beheer geplaatst was, ging deze vergoeding naar de roofinstellingen of bleef achter in de gemeentekas.

In een aantal gevallen was een Joods pand in de oorlog niet verkocht, maar verhuurd door de **ANBO**. Soms had de oorlogskoper het pand verhuurd. Pas als de oorspronkelijke eigenaar zijn pand terugkreeg, kon hij de huur opzeggen. Zijn eigenaarschap kreeg dus geen voorrang op de huurbescherming. Of de gemeente vorderde een teruggegeven Joodse woning vanwege de nijpende woningnood. Sommige nabestaanden emigreerden na de oorlog uit Nederland en Europa. Zij waren vaak niet in de positie om een claim in te dienen bij het NBI, of hadden daar geen interesse in. Zo bleven talrijke oorlogskopers in het bezit van Joods eigendom. De inboedels kwamen zelden of nooit terug, of ze

Algemeen Nederlandse Beheer van Onroerende Goederen. Deze organisatie werd opgericht om huisbezit van Joden na hun deportatie te verkopen voor de NGV.

nu waardevol of eenvoudig waren. NSB'ers huurden onteigende panden voor een vriendenprijs, maar die vormde wel de basis voor de minnelijke schikking na de oorlog. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Indirect onrecht kwam structureel voor.

Vervolg

Met deze eindrapportage is het archiefonderzoek naar de drie hoofdvragen van de opdracht volgens ons afgerond. Het kleine restrisico dat andere archieven de resultaten in detail nog corrigeren of aanvullen, staat in geen verhouding tot de onderzoeksinspanning die daartoe nodig zou zijn.

Vervolgonderzoek

In de loop van 2023 zijn de onderzoeken met vergelijkbare vraagstellingen afgerond voor tientallen gemeenten in het hele land. Daarmee ontstaat een representatief beeld rondom onteigening en ontrechting, met patronen en uitzonderingen op lokaal niveau. De goede samenwerking tussen de uitvoerders van deze onderzoeken kan als basis dienen voor een afsluitende conferentie en/of enkele tijdschriftartikelen voor Nederlandse vakgenoten.

Uit dit project en andere gemeentelijke onderzoeksprojecten komen drie mogelijke wetenschappelijke vervolgonderzoeken naar voren. Het eerste is een nationaal onderzoek naar de rol van makelaarskantoren in de processen van onteigening, ontrechting en rechtsherstel, op basis van nog beschikbare firma-archieven. Het tweede is een systematisch onderzoek vanuit het perspectief van de provinciale overheid. Provincies kregen alle aankoopplannen van Joods vastgoed door gemeenten voorgelegd, of zo'n gemeente nou wel of geen NSB-burgemeester had. Het derde is een groot project om de cruciale archieven van het Nederlands Beheersinstituut (NBI) en de Raad voor het Rechtsherstel beter toegankelijk te maken en digitaal te ontsluiten. Op termijn geldt dat ook voor de archieven van het Grootboek voor de Wederopbouw die nu nog beperkt openbaar zijn. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) kan hier als voorbeeld dienen.

Voor vervolgonderzoek om ons beeld van de Joodse geschiedenis onder het naziregime volledig te maken, zijn verschillende richtingen denkbaar. De belangrijkste is waarschijnlijk de verdere reconstructie van levensverhalen door arbeidsintensief archiefonderzoek in collecties en met ingangen die tot nu toe minder gebruikt zijn. De nu al indrukwekkende verzameling van bijvoorbeeld het Joods Monument zou hiermee verrijkt kunnen worden.

Expositie

Onze aanbeveling wat betreft de publieke herinnering aan deze historische gebeurtenissen richt zich tot alle betrokken gemeenten samen. Vervolgonderzoek levert ongetwijfeld nieuwe, waardevolle inzichten op voor steden en regio's. De tientallen vergelijkbare onderzoeksprojecten van dit moment bieden de eenmalige kans om een digitale of rondtrekkende expositie in te richten.

Zo'n expositie zou het meest sprekende materiaal uit verschillende projecten en gemeenten bijeenbrengen.

Serie rapporten

Tegelijk met dit onderzoek in gemeente Middelburg voert het onderzoeksteam van Advies & Actualiteit van de Radboud Universiteit ongeveer twintig vergelijkbare projecten uit. Die onderzoeken zijn voor zo'n veertig gemeenten in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en voor Vlissingen als enige andere Zeeuwse gemeente. In al deze projecten hanteren we dezelfde methodiek.⁴

De hoofdstukken Inleiding en Verantwoording (hoofdstuk 1 en 3) van de eindrapportages zijn daarom grotendeels gelijklopend. Dat geldt vooral voor de uiteenzetting van de methodiek met de archiefbronnen, de nationale juridisch-institutionele kaders van ontrecting en rechtsherstel en de vergelijking met andere steden en onderzoeksprojecten.

Noten

- ¹ KRO-NCRV, Pointer, pointer.kro-ncrv.nl/vastgoedboeken-van-de-duitse-bezetter.
- ² Henk de Kunder, 'Het Joods vastgoed in de gemeente Middelburg tijdens de Tweede Wereldoorlog' (Middelburg: Gemeente Middelburg, maart 2023).
- ³ Ingrid van der Vlis e.a., 'Joodse burgers in Den Helder: onteigening en rechtsherstel' (Nijmegen: Radboud Universiteit, november 2022).
- ⁴ Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, www.ru.nl/rich/rich-society/advies-actualiteit-onderzoek-opdracht/vm/onteienging-van-joods-vastgoed-in-wo2-en.

3. Verantwoording

Gemeente Middelburg heeft deze onderzoeksopdracht gegund aan universitaire onderzoekers. Daarmee verwacht zij een wetenschappelijke bekrachtiging van het omvangrijke bestaande onderzoek over dit thema. Dat begint met een doordachte verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden, begrippen en concepten die we gebruiken. De bronnen die we kiezen, moeten relevant en doelmatig zijn. Elke soort bronnen kent beperkingen. Aan de hand van eigen vooronderzoek en dat van anderen hebben we bepaald welk type bronnen we gebruiken – en welke bronnen juist niet.

Woordkeuze

Nog voordat in de zomer van 1942 de deportatie van de Joodse bevolking van Nederland begon, was de uitsluiting van Joodse burgers uit het economische leven een centrale doelstelling van het naziregime. Joodse bedrijven werden gesloten of aan 'Arische' gegadigden verkocht. Vastgoed, hypotheek en huurinkomsten van Joodse Nederlanders werden in beheer genomen. De inkomsten die deze transacties opleverden, waren voor de bezetter uiteindelijk bijzaak, al werden het geroofde geld en bezit ingezet om de kosten van deportatietransporten en de bouw en het onderhoud van kampen als Westerbork te dekken.

Roof, onteigening of vordering

Het begrip 'roof' (of formeler, 'ontvreemding') werd na de bevrijding gekozen om dit criminele handelen van de Duitse instanties te benoemen. De term 'roof' laat de morele veroordeling van het handelen van de bezettingsmacht treffend zien.

Toch schiet het woord voor de doelstellingen van dit onderzoek tekort. We moeten ons namelijk verdiepen in de instituties en rechtsregels die werden ingericht om deze roof uit te voeren. Bovendien was de toe-eigening van bezit voor eigen gewin niet het hoofddoel.

Het begrip 'ontrechting' treft wél precies deze doelstelling. Namelijk: burgers hun (economische) rechten ontnemen en uit de maatschappij verwijderen. In dit rapport hanteren we daarom het begrip 'ontrechting' als het om de slachtoffers gaat. Gezien de moord op zes miljoen Joden door het naziregime schiet ook die term tekort. Maar in elk geval past de term 'ontrechting' bij de vragen over bestuurlijke procedures en keuzes waar dit onderzoek over gaat.¹

Vervreemding of onteigening

Voor het vastgoed zelf ontbreken de juiste woorden. Juridische termen zijn immers niet bedoeld om het handelen van een misdadige overheid in woorden te vatten. De neutrale term 'vervreemding' zegt juridisch niet meer dan de overdracht van eigendomsrechten, bijvoorbeeld door verkoop of schenking. 'Onteigening' (of 'gedwongen verkoop') betekent dat een overheid vanuit een

algemeen belang – en terughoudend – een burger dwingt om zijn eigendom aan de staat over te dragen tegen een passende compensatie. Elke democratie kent zulke procedures. Bijvoorbeeld voor de uitbouw van infrastructuur en stadsvernieuwing, of bij een noodsituatie zoals na de bombardementen op Rotterdam en Nijmegen.²

Van zo'n onteigening in het algemeen belang was tijdens de bezetting geen sprake. Ontrechting van de burger was immers het doel. Ook was geen sprake van proportionele en gerechte compensatie. Streng genomen werd de zeggenschap over een pand onteigend, maar het stond de beheerder vrij om dat pand te verkopen. Na deportatie van de ontrechten bleef de verkoopsom bij een roofinstelling. Het slachtoffer kreeg geen financiële compensatie voor zijn eigendomsverlies, maar alleen een maandelijkse toelage uit zijn claim op de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV), om in een minimaal levensonderhoud te voorzien.

In het rapport onderscheiden we Duitse onteigeningen (op basis van de verschillende anti-Joodse Verordnungen) en Nederlandse onteigeningen. In uitzonderlijke situaties zoals overstromingen kon de Nederlandse overheid ook voor en na de bezetting land- en huizenbezit onteigenen in het belang van wederopbouw. In een aantal gemeenten gebeurde dit tijdens of na de oorlog na bombardementen.

De term vordering of confiscatie verwijst naar een verdere complicatie. De Duitse Wehrmacht vorderde huizen, scholen en bedrijfspanden om soldaten in te kwartieren of om oorlogsmaterieel op te slaan. De bezitter behield zijn eigendom, maar het gebruik ervan moest hij aan de bezetter laten. Dit gebeurde tegen een kleine periodieke compensatie. Of de eigenaar al dan niet Joods was speelde bij vordering geen rol. In enkele gemeenten werden huizen gevorderd om ze vervolgens te slopen, voor de bouw van verdedigingswerken of een vrij schootveld. Het verschil met de 'Duitse' onteigeningen is dat het geen specifiek anti-Joodse maatregel was en dat er een compensatie tegenover stond.

Andere juridische begrippen

Ook het gebruik van andere juridische begrippen krijgt in deze context een cynische ondertoon. Een 'beheerder' (Verwalter) of 'bewindvoerder' (Treuhänder) over het eigendom van een burger zou immers altijd naar eer en geweten de belangen van deze burger moeten dienen. In zekere zin werden de Joodse eigenaren inderdaad onder curatele geplaatst. Het stond de beheerder echter vrij om het vastgoedbezit te verkopen naar eigen goedgevoelen. Dat werd zelfs van hem verwacht.

Toch kunnen we er niet omheen om deze termen te gebruiken om aan te tonen welke juridische constructies de bezetter gebruikte. Zonder deze kennis is namelijk ook het proces van rechtsherstel – met deels dezelfde termen als 'beheer' – niet goed te begrijpen. Daarbij kunnen de intenties van ontrechting (en uiteindelijke deportatie) door een onrecht-staat niet genoeg benadrukt worden. Met deze belangrijke kwalificatie hanteren we zo veel mogelijk het begrippenpaar 'ontrechting' en 'onteigening'.

De NGV (ofwel: Nederlandse Administratie van Onroerende Goederen) was de centrale instantie die het Joodse eigendom vanaf 1941 eerst registreerde en vervolgens liet doorverkopen.

Rechtsregels en morele normen

De spanning tussen morele oordelen en juridisch-institutionele kaders keert in dit onderzoek steeds terug. Voor de oorlog en tijdens haar ballingschap in Londen had de Nederlandse regering met deze spagaat te maken. Ze gaf haar ambtenarenapparaat de opdracht om het bestuur voort te zetten tijdens een (eventuele) bezetting – in het belang van de Nederlandse bevolking en zoals het oorlogsrecht dat voorzag. Tegelijk deed ze er met de geallieerden alles aan om Nederland te bevrijden en steun te bieden aan het verzet. Zo vormden de **Verordnungen** van de bezetter geldend recht, hoewel de bezetting illegaal was en de Verordnungen burgers onrecht aandeden.

Ook bij het naoorlogse rechtsherstel konden de onteigeningen wel ‘nul en nietig’ verklaard worden, maar de Nederlandse instanties konden deels niet anders dan effecten van de Duitse regels als uitgangspunt nemen bij het reconstrueren en ongedaan maken van alle gevolgen.

In veel gevallen waren de oorlogskopers van het vastgoed op de hoogte van het feit dat ze onteigende Joodse panden kochten – of ze hadden daarvan op de hoogte kunnen zijn. Desondanks werd hun eigendomsclaim na de oorlog door de uitvoerders van het rechtsherstel niet op die grond in twijfel getrokken. Het principe van de bescherming van privébezit kreeg prioriteit. Zonder bewijs van het tegendeel werd in de praktijk aangenomen dat oorlogskopers te goeder trouw hadden gehandeld.

Verordnungen waren besluiten van de Duitse Rijkscommissaris. Ze werden per jaar door-genummerd; bijvoorbeeld Verordnung 154/1941 voor de registratie van vastgoed.

Om zo snel mogelijk een normalisering van het economisch verkeer te bereiken, koos de Nederlandse staat na de oorlog voor een ‘verdelende’ in plaats van een ‘herstellende’ gerechtigheid. Het rechtsherstel mocht de oorlogskopers niet benadelen en de oorspronkelijke eigenaren niet bevoordelen. Zo moest men bepalen wat er gebeurd zou zijn als het vastgoed niet onteigend was geworden, met alle bijbehorende praktische haken en ogen en onrechtvaardigheden. Door dit uitgangspunt deelden twee eigenaren eigenlijk hetzelfde bezit. Van hen werd verwacht dat ze samen tot een redelijke en acceptabele oplossing zouden komen. Dat leidde tot langlopende conflicten over renovatiekosten, huurder-ving, belastingheffingen en dergelijke, en uitgebreide verrekeningen daarvan. De Joodse ontrechten moesten hun herstelde eigendomsrechten feitelijk met anderen delen. Bij de onderhandelingen hadden zij vaak de zwakkere positie.³

Gebruikte archieven

In ons eigen werk en de rapporten van anderen worden wel twintig verschillende typen archieven gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden. Toch biedt geen daarvan een volledig en definitief antwoord. Daar komt nog bij dat sommige archieven of delen daarvan tijdens de oorlog verloren zijn gegaan, met opzet vernietigd, of na de oorlog gereorganiseerd of opgeschoond.

We hebben geprobeerd om de betrouwbaarheid van onze antwoorden te verhogen door een combinatie van drie verschillende typen archieven. We onderscheiden hier als hoofdcategorieën politiek-bestuurlijke archieven, administratieve en justitiële archieven, en particuliere archieven en media.

De inventarisatie van Joodse inwoners en vastgoed vormde de basis van dit onderzoek. We zijn daarbij enorm geholpen door vaak jarenlang gedetailleerd speurwerk van lokale Joodse organisaties, historische verenigingen en initiatieven voor het leggen van **Stolpersteine** of **Herdenkingsstenen**. Zij zetten zich nog steeds in om de talloze Joodse slachtoffers hun gezicht en verhaal terug te geven. Zulke lokale initiatieven dragen bij aan het nationale overzicht van het **Joods Monument** en omgekeerd.

Deze inventarisaties zijn zo volledig mogelijk. Vanzelfsprekend gaan ze over de Joodse inwoners, maar ze vermelden – voor zover bekend – ook woonadressen, vaak het laatste adres voor deportatie. Vaak is dat een huurwoning, of het adres waar iemand als vluchteling onderdak heeft gevonden. In een kleiner deel van de gevallen gaat het om wooneigendom. Het percentage woning-eigenaren varieert sterk per stad, afhankelijk van bijvoorbeeld de verhouding tussen gevestigde Joodse inwoners en nieuwkomers – zoals vluchtelingen uit het Derde Rijk. Bovendien was het in die tijd niet ongebruikelijk om eigenaar te zijn van een of meerdere (verhuurde) panden en zelf een huurwoning te betrekken. Uit de ervaring van onderzoek voor andere gemeenten weten we dat het natrekken in het kadaster van alle unieke adressen uit het Joods Monument arbeidsintensief is en slechts in enkele gevallen een onbekend pand in Joods eigendom oplevert dat wel onteigend maar niet verkocht is.

Archieven van politiek en bestuur

De reconstructie van beleidskeuzes en besluiten door de gemeente vormt een belangrijk onderdeel van ons onderzoek – belangrijker dan in de meeste rapporten die andere onderzoeksteams maakten voor gemeenten. We deden systematisch onderzoek in de notulen, besluitenlijsten, jaarverslagen en correspondentie van de **gemeenteraad** en het college van B en W. De kwaliteit van deze bestuurlijke verslaglegging varieert voor de oorlogsjaren sterk van stad tot stad. De komst van een NSB-burgemeester had hier ook vaak grote invloed. Niet zelden zijn delen van deze archieven aan het einde van de bezettingstijd met opzet vernietigd. Ook soortgelijke archieven van de **Commissaris der Provincie** zijn relevant, vooral omdat die vastgoedaankopen door gemeenten moest goedkeuren.

Administratieve archieven

In dit onderzoek maken we gebruik van drie soorten administratieve archiefbronnen: de administratie van de bezetter, die van reguliere Nederlandse overheidsinstellingen (met name op gemeenteniveau) en de archieven van bijzondere instellingen voor het rechtsherstel.

Nederlandse archiefvormende instellingen die systematisch informatie verzamelden, zijn bijvoorbeeld het kadaster en de uitvoerende diensten van gemeenten. Deze laatste bestanden bestaan vaak niet meer, bijvoorbeeld doordat archieven tientallen jaren later zijn opgeschoond. Waar ze nog wel bestaan, zijn ze voor dit onderzoek uit tijdsoverwegingen niet systematisch doorzocht. Ondanks digitale toegangen blijft het kadaster een bron die veel expertise en tijd vergt, onder andere door de herindeling en omnummering

Zogenaamde 'struikelstenen' in het trottoir voor het laatste woonhuis van gedeporteerde Joden, sinds 1992 in heel Europa geplaatst.

Een online monument voor alle slachtoffers van de Jodenvervolgung, met beeldmateriaal en levensverhalen.

In de zomer van 1941 ontbond de bezetter de gemeenteraden en de Provinciale Staten. De volledige bestuurlijke macht kwam in handen van de burgemeesters en de Commissarissen der Provincie.

Zo heette de Commissaris van de Koningin tijdens de bezetting.

van de grondstukken. Waar verdieping noodzakelijk was, zijn deze archieven doelgericht geraadpleegd.

Daarbij mogen we niet vergeten dat de neerslag van bestuurlijke besluiten of ambtelijk handelen in de bijbehorende archieven altijd zakelijk-formeel of kil over zal komen. Het contrast met de tragiek van de Joodse levensverhalen is dan enorm. Deze formele akten verraden maar weinig over de 'bejegening' van de Joodse slachtoffers. Een gemeentefunctionaris die via een louche deal een Joods pand in handen kreeg, zal dat in de regel in de akten niet breed hebben uitgemeten. Omgekeerd zal een ambtenaar die zich onder de bezetting inzette voor Joodse burgers dat evenmin op schrift gezet hebben. Daarom zijn we terughoudend geweest om op basis van enkele impressies uit deze archieven algemene conclusies over 'het gemeentebestuur' of 'de gemeentelijke diensten' te formuleren.

De administraties van de NGV en de ANBO zijn in delen ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies in Amsterdam. Delen van de omvangrijke registratie van onteigend vastgoed zijn echter ook op andere plaatsen teruggevonden, zoals in het Kadastermuseum in Arnhem.⁴ Het bekendste onderdeel van de NGV-administratie zijn de 18 Verkaufsbücher (waarvan er één verloren is gegaan). Daarin werden in de bezettingsjaren ruim 7.500 verkooptransacties van onteigend Joods vastgoed geregistreerd.⁵

Waar het de gedwongen verkoop van landbouwgrond door Joodse eigenaren (Verordnung 102/1941) betreft, zijn de archieven van het Bureau voor de Goedkeuring en Pachtbureaus/Grondkamers relevant. Die instanties hielden daarop toezicht.⁶

Een centrale rol in dit onderzoek speelt de administratie van de **Raad voor het Rechtsherstel**, zoals die na de oorlog is opgebouwd. Uitvoerende dienst van deze Raad was het Nederlands Beheersinstituut (NBI); met name dit archief is voor ons onderzoek relevant. Het is een van de meest omvangrijke collecties in het Nationaal Archief, maar is lang vergeten en verwaarloosd. Tijdens het proces van rechtsherstel zijn stukken uit de NGV- en ANBO-administraties tamelijk ongeorganiseerd overgeheveld naar het NBI. Ze dienden als bewijsstukken voor de dossiers op naam van beheerders, collaborateurs en ook ontrenten.

Rechtbankdossiers

Ook rechtbankdossiers spelen een rol in dit onderzoek. Zowel in de ont-eigeningsvraag als bij de rechtsherstelvraag, maar beide op een heel verschillende manier. Veel NSB-burgemeesters – en andere functionarissen zoals wethouders, gemeentesecretarissen en politicommissarissen – moesten na de bevrijding verantwoording afleggen voor een rechtbank van de zogenaamde 'bijzondere rechtspleging'.⁷ Deze **CABR**-dossiers vormen de archivale neerslag van deze processen en vonnissen. De ervaring van eerdere onderzoeken leert echter dat koop of huur van Joodse panden door

De in augustus 1945 opgerichte Raad voor het Rechtsherstel was de coördinerende instantie voor het ongedaan maken van de ontrechting van personen en instellingen en het herstel van rechtsverhoudingen.

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in het Nationaal Archief bevat de processtukken van deze zuiverings-tribunalen op regionaal niveau.

functionarissen zelden of nooit een centrale plaats innam in hun proces. Deze bewerkelijke en beperkt toegankelijke dossiers hebben we daarom alleen als aanvullend bewijsmateriaal gebruikt. CABR-dossiers kunnen op persoonsnaam worden opgevraagd.

De Raad voor het Rechtsherstel heeft verschillende administratieve ingangen. Dossiers van de afdeling Onroerende Goederen zijn geordend op plaatsnaam, waardoor het eenvoudig is om onteigend Joods bezit per gemeente terug te vinden. In de dossiers zitten de aangifteformulieren van het onroerend goed met de opeenvolgende eigenaars, de verkoopprijzen en eventuele hypotheeken. De rechtsherstelvraag is met deze dossiers vrijwel altijd te beantwoorden. Omdat het vaak alleen de kale weerslag van het uiteindelijke resultaat betreft, vertellen de dossiers nauwelijks iets over de procedure die eraan is voorafgegaan. Om daar meer zicht op te krijgen, hebben we ook de registers van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel meegenomen in het onderzoek. Hierin staan alle zaken van met name Joodse ontrechten die niet door een minnelijke schikking opgelost konden worden. In deze registers zitten ook zaken van NSB'ers en zogenaamde 'vijandige onderdanen'.

Particuliere archieven en kranten

Notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar, zijn te vinden bij een openbare archiefdienst. De notariële archieven die jonger zijn dan 75 jaar worden bewaard bij de rechtbanken of bij de notaris zelf. De archieven worden elke keer overgebracht in perioden van 10 jaar. Voor het laatst zijn de archieven uit de periode tot en met 1935 overgebracht. Voor alle akten geldt dat ze na 75 jaar openbaar worden, met uitzondering van testamenten en codicillen, die pas na 100 jaar openbaar worden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we geen verzoek hebben gedaan om inzage. In de archieven van gemeenten en burgemeesters werd sowieso al de ene zijde van correspondentie en onderhandelingen met deze kantoren zichtbaar, die zeker goed verdienden aan de onteigeningen, de (door)verkoop en het beheer van de panden.⁸ Ook in de rapporten voor andere gemeenten keert deze potentieel belangrijke bron niet terug.

Onze methode

In dit onderzoek wilden we betrouwbare antwoorden formuleren op de twee hoofdvragen: heeft gemeente Middelburg panden aangekocht van Joodse eigenaren, en zijn naheffingen van gemeentebelastingen opgelegd in het proces van rechtsherstel?

Daarnaast leverden systematische zoektochten in de archiefcollecties een impressie op van hoe de gemeente Joodse burgers bejegende, tijdens de bezetting en na de bevrijding. Zijn er aanwijzingen dat de gemeente naar vermogen probeerde om de impact van anti-Joodse maatregelen te vertragen of te beperken? Of is de indruk eerder dat men hoopte, door mee te werken aan deze anti-Joodse maatregelen, een zekere welwillendheid te bereiken van de bezetter tegenover andere burgers? Besteedde de gemeente na de bevrijding

speciale aandacht aan Joodse slachtoffers en nabestaanden, bijvoorbeeld door belastingen of boetes kwijt te schelden?

Onteigeningsvraag

Op het eerste gezicht lijken de Verkaufsbücher een duidelijk antwoord te geven op de onteigeningsvraag. Daarin staan alle onteigende Joodse panden die door de bezetter waren doorverkocht – kleine administratieve slordigheden en het ontbrekende eerste register daargelaten.

Daaruit blijkt dat gemeente Amsterdam een flink aantal panden direct van de ANBO kocht. Amsterdam was echter de grote uitzondering. De andere gemeenten die in de Verkaufsbücher als koper te boek staan, kochten slechts één of enkele van tientallen of honderden doorverkochte panden. De onderzoeksrapporten van andere gemeenten laten bovendien zien dat aankoop door de gemeente via een tussenhandelaar ook naar verhouding zelden voorkwam.

Drie stappen

Daarom kozen we voor een alternatieve aanpak. Door vanuit verschillende bronnencollecties dezelfde hoofdvraag te benaderen, ontstaat een betrouwbaarder beeld. Onze aanpak bestond uit drie stappen, die elkaar aanvullen en controleren:

1. De reconstructie van politieke besluitvorming over de eventuele aankoop van onteigende panden. De belangrijkste bronnen zijn hier de archieven van gemeente- en provinciebestuur.
2. Een reconstructie van de transacties die vermeld worden in de Verkaufsbücher, aangevuld met kadasteronderzoek.
3. Onderzoek naar berichtgeving over oorlogs aankopen en teruggaaf-problemen in lokale kranten na de oorlog.

Zowel voor, tijdens als na de bezettingsjaren vereiste de aankoop van vastgoed een besluit van de gemeenteraad – of ten minste van het college van B en W, toen de bezetter de gemeenteraden ontbonden had. De formele werkwijze van nationale en decentrale overheden in dit vraagstuk is voor dit onderzoek een voordeel. De eerste stap was dus om naar verwijzingen over koop- (onderhandelingen) te zoeken in de notulen en besluiten van raad en college en in jaarverslagen van de oorlogsjaren. Een soortgelijke zoektocht deden we in dezelfde omvangrijke bronnen voor de eerste drie jaar na de bevrijding, omdat ook teruggaaf op de agenda kan hebben gestaan. Uit onderzoeksrapporten voor andere steden is bekend dat het gemeentebestuur de toestemming van de Commissaris der Provincie nodig had voor zulke aankopen. Daarom hebben we ook het archief van de Commissaris bestudeerd.

Als tweede stap bestudeerden we de gegevens uit de Verkaufsbücher. Daarbij waren we extra alert op ‘verdachte’ panden: transacties met professionele tussenhandelaren, aankopen met een hoge kostprijs en notariële afhandeling uit de ambtstijd van een NSB-burgemeester. Uitgangspunt is de aanname dat de gemeente hechtte aan een formele verwerving van vastgoedeigendom. De kans

is dus groot dat panden die een gemeente heeft aangekocht, voorkomen in de Verkaufsbücher.

Buiten Amsterdam zijn echter maar een paar gevallen bekend waarbij de gemeente zelf in de Verkaufsbücher voorkomt als eerste koper.⁹ Particuliere geïnteresseerden schakelden vaker een tussenkoper in, om te verhullen dat men profiteerde van het lot van Joodse medeburgers. Het is aannemelijk dat ook gemeenten deze oplossing kozen. In principe kan elke eerste koper zo'n tussenhandelaar zijn geweest. Ons onderzoek beschouwde makelaars, notarissen en iedereen wiens naam bij meer dan één transactie in de Verkaufsbücher als koper vermeld werd als mogelijke professionele tussenhandelaar.

De resultaten voor andere steden laten zien dat gemeenten twee motieven hadden voor de aankoop van Joods vastgoed. Als het om stadsvernieuwing ging, vond de aankoop relatief vroeg plaats. Zo'n aankoop gebeurde vaker zonder tussenhandelaar en werd ook besproken in de bestuurlijke notulen.

Juist bij gewraakte aankopen (of pogingen daartoe) waar het om luxueuze woonruimte voor een NSB-burgemeester en andere gemeentefunctionarissen ging, werden verschillende methoden toegepast om de koop te verheimelijken. Tussenhandelaren werden ingeschakeld of niet de gemeente, maar de burgemeester of functionaris zelf trad als koper op. Zulke kopen bleven ook vaker buiten de bestuurlijke akten. De eigendomsgeschiedenis van de op deze gronden verdachte verkooptransacties – bovengemiddelde prijs, NSB-periode en/of professionele tussenhandelaar – hebben we in kadaster en NBI-archief gereconstrueerd tot het einde van de bezetting.

In bijna elke stad werd de burgemeester op enig moment tijdens de bezetting vervangen door een NSB'er. Hetzelfde gold voor de Commissaris der Provincie. Deze functionarissen werden na de oorlog berecht in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Het is goed denkbaar dat twijfelachtige vastgoedaankopen daarbij aan de orde kwamen. Voor een beperkt aantal personen per stad – met name burgemeester en wethouders – hebben we daarom ook de procesdossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) onderzocht.

We gingen op zoek naar uitzonderingen en handelingen die ook tijdens en vlak na de oorlog door velen als onoorbaar werden beschouwd. Daarom namen we als derde stap de pers mee in het onderzoek. In de tijd van naoorlogse zuiveringen lag het handelen van gemeenten en (NSB-)burgemeesters tijdens de bezetting onder een vergrootglas. Daarom namen we de krant door op verwijzingen naar onteigend Joods vastgoed en de opstelling van de gemeente daarin. We keken ook naar berichtgeving over aankoop, geplande transacties of huurcontracten als vormen van collaboratie en winstbejag.

In de huidige gemeente Middelburg vonden wij 22 transacties van panden en percelen die werden onteigend als anti-Joodse maatregel. 19 daarvan staan in de Verkaufsbücher. Ondanks ons zorgvuldige onderzoek is het mogelijk dat we een transactie en daarmee een mogelijke aankoop door de gemeente of

kooponderhandelingen hebben gemist. Door niet op één ingang te vertrouwen, maar verschillende benaderingen en archiefcollecties in te zetten, verkleinden we dat risico.

Rechtsherstelvraag

Tijdens de bezettingsjaren stuurde elke gemeente in Nederland huiseigenaren aanslagen voor diverse gemeentebelastingen – net als in de jaren daarvoor. De belangrijkste daarvan, waarop wij ons concentreerden, was de zogenaamde straat- of weg(en)belasting. Hetzelfde gold voor de zogenaamde erfpachtcanon, hoewel die in sommige gemeenten gebruikelijk was en in andere niet of nauwelijks voorkwam.¹⁰

In het laatste oorlogsjaar namen de belastingsschulden toe, doordat veel oorlogskopers, vaak NSB'ers of Duitsers, de stad verlieten. Ook verliepen de administratie en het bestuur steeds minder geordend. In de meeste gevallen werd deze belasting bij teruggave van het eigendom meegenomen in de eindafrekening tussen de oorspronkelijke eigenaar (of zijn nabestaanden) en de oorlogskoper.

De kans op openstaande rekeningen, en dus op naheffingen en boetes, was vooral groot als het onteigende pand niet was verkocht, maar in handen was gebleven van de ANBO of een andere beheerder. Dat gebeurde terwijl zo'n gemeente wist dat de geadresseerde van deze naheffingsaanslag ondergedoken gezeten had of gedeporteerd was naar een concentratiekamp.

Drie stappen

Omdat dit gaat over patronen in de (in)formele bestuurspraktijk – en niet om uitzonderlijke bestuurlijke besluiten zoals bij de aankoop van panden – was onze aanpak anders opgebouwd. De reconstructie van politieke besluitvorming was daarom pas de tweede stap, na het onderzoek naar de vraag of er formeel rechtsherstel had plaatsgevonden.

Ook het onderzoek naar rechtsherstel gebeurde in drie stappen, met verschillende bronnen:

1. Het kadaster en de dossiers van de afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel combineerden we, om zo te achterhalen of rechtsherstel voor alle onteigende panden had plaatsgevonden.
2. De reconstructie van besluitvorming rondom gemeentelijke heffingen in notulen, jaarberichten en besluitenlijsten van de gemeenteraad. Voor de naoorlogse periode zochten we naar besluiten om naheffingen of boetes op te leggen bij rechtsherstel, of openstaande rekeningen juist kwijt te schelden voor bepaalde groepen burgers.
3. Onderzoek naar dossiers van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. In veel van deze procedures ging het (ook) om belastingheffingen. Daardoor was de gemeente eventueel partij in deze uiteenzettingen.

We doorzochten alle transacties in de Verkaufsbücher. Via de naam van de ontrechte Joodse eigenaar in de NBI-dossiers reconstrueerden we of bij deze panden sprake is geweest van gemeentelijke belastingen bij het rechtsherstel.

Deze methode functioneerde slechts in een deel van de gevallen. Soms was het NBI-dossier niet vindbaar. Soms had de eigenaar, of hadden zijn nabestaanden geen verzoek om rechtsherstel ingediend. Niet zelden bevatte het dossier ook niet de gezochte informatie, omdat de zaak voor het NBI afgehandeld was met het akkoord tussen eigenaar en oorlogskoper. De exacte inhoud van het akkoord is lang niet altijd vastgelegd.

Tijdens en na de Duitse bezetting werden percelen en panden onteigend om twee redenen. De gemeenteonderzoeken naar verkopen uit de Verkaufsbücher gaan over onteigeningen door de bezetter. De Duitse bezetter onteigende Joodse panden uit financieel gewin en omdat ze Joodse burgers wilde verwijderen uit het economische leven. Daarom namen ze in 1941 het Joodse vastgoed in beheer.

Strikt genomen was er pas sprake van 'onteigening', wanneer de roof-instellingen erin slaagden om een pand te verkopen. Dan werd zo'n pand overgeschreven op naam van de oorlogskoper. Zolang dat niet gelukt was, bleef het 'beheerde' pand in het kadaster op naam van de Joodse eigenaar staan. In de Verkaufsbücher staan zo'n 7.500 transacties met circa 10.000 percelen. Het is moeilijk te schatten hoeveel percelen/panden de bezetter in totaal in beheer heeft genomen. Vermoedelijk zijn die getallen twee keer zo hoog, als de niet-verkochte percelen meetellen.

Grootboek voor de Wederopbouw

Een andere vorm van onteigeningen richtte zich niet tegen één bevolkingsgroep, maar had te maken met de oorlogvoering en oorlogsschade. Wanneer hele straten of wijken zwaar beschadigd raakten, besloten gemeenten vaak om alle percelen te onteigenen en de grond opnieuw te verkavelen voor de wederopbouw.

Vanaf 1943 lagen alle bouwactiviteiten in Nederland stil, omdat de bezetter alle bouwmaterialen en arbeidskrachten gebruikte voor verdedigingswerken. Van wederopbouw was toen in de praktijk geen sprake meer. Ook na de bevrijding duurde het vaak tot eind jaren veertig voordat wederopbouwplannen werden uitgevoerd.

Deze andere vorm van onteigening gebeurde vooral aan het begin van de oorlog, bij de schade door de Duitse inval, en bij de bevrijding. En soms bij bombardementen tijdens de oorlog. Daarnaast liet de bezetter begin 1943 hele wijken onteigenen en slopen voor de bouw van de verdedigingswerken van de **Atlantikwall**. Dat gebeurde vooral langs de kust, in tientallen gemeenten.

De eigenaren werden gecompenseerd voor de waarde van de gebouwen en inventaris. En het perceel werd onteigend. Als compensatie daarvoor kregen de eigenaren een rentedragende inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw.¹¹ Deze instelling werd meteen na de Duitse inval in mei

Verdedigingslinie die Nazi-Duitsland langs de kustlijn van West-Europa aanlegde tijdens de oorlog om een invasie van de geallieerden te voorkomen.

1940 ingericht, vanwege de oorlogsschade in Rotterdam en Middelburg. Na de bevrijding bleef de overheid het Grootboek gebruiken. Feitelijk gaven huiseigenaren de Nederlandse staat een lening voor de wederopbouw. Ze kregen rente tot er een nieuwe woning stond, die de middelen opleverde om de voormalige eigenaren te compenseren. Door de oorlogsschade en onteigening bestond het pand of perceel niet meer: alleen de geldwaarde van een Grootboek-inschrijving bleef over. Het Grootboek behandelde Joodse en niet-Joodse onteigenden in principe hetzelfde.

Soms werd een reconstructie ingewikkeld. Bijvoorbeeld als een perceel en pand op twee manieren werd onteigend. In een aantal gemeenten ontstond bij de Duitse inval zulke grote schade aan gebouwen, dat panden opnieuw moesten worden opgebouwd. Dan vond de wederopbouw-ontteigening veel eerder plaats dan de maatregelen tegen Joods bezit. Joodse eigenaren werden niet beroofd van hun vastgoed, maar van hun Grootboekinschrijving en de geldwaarde die dat vertegenwoordigde. Rechtsherstel na de bevrijding bestond dan uit overschrijving van de Grootboekinschrijving. Of – in het zeldzame geval dat een pand al was herbouwd – uit betaling van de schadeloosstelling.

Ook tijdens de bevrijding in 1944 of 1945 ontstond soms grote schade aan gebouwen, bijvoorbeeld in Arnhem. De Nederlandse staat nam daarna de wederopbouw over. Joods vastgoed was al veel eerder in beheer genomen – of eventueel onteigend – en doorverkocht. Was een pand alleen in beheer genomen, dan stond het nog op naam van de Joodse eigenaar en kwam de inschrijving op diens naam. Als een pand doorverkocht was, hield rechtsherstel in dat de inschrijving en de opbrengsten daarvan werden overgedragen. Het maakte dus niet uit of rechtsherstel gebeurde vóór of na de onteigening voor wederopbouw.

Theoretisch kan er ook een minnelijke schikking hebben plaatsgevonden voor de kosten en opbrengsten van het vastgoedbezit, over de periode tussen oorlogskoop en verwoesting door oorlogsgeweld. Maar in de NBI-dossiers zijn we dit niet tegengekomen.

In Middelburg ontstond de meeste oorlogsschade bij de Duitse inval, in mei 1940. Daarna kreeg de burgemeester aanzegging van de Algemeen Gemachtigde van de Wederopbouw om over te gaan tot onteigening van de beschadigde panden. De landelijke overheid compenseerde eigenaren via het nieuw ingerichte Grootboek voor de Wederopbouw. Mogelijk zijn een paar panden al opnieuw opgebouwd voordat de bezetter het Joodse vastgoedbezit in beheer nam. Alleen was dit in Middelburg in de getroffen delen van de stad geen vastgoed meer, maar een Grootboekinschrijving.

Zelfs wanneer de Joodse eigenaar zijn vergoeding na nieuwbouw al had gekregen, ging het bij naoorlogs rechtsherstel alleen nog om teruggave van de Grootboekopbrengsten die de Duitse roofinstellingen in beslag hadden genomen. Niet anders dus dan de – waarschijnlijker – situatie dat nog geen nieuwbouw had plaatsgevonden en de Grootboekinschrijving nog niet afgelost was.

In het Grootboek voor de Wederopbouw staan 19 panden uit Middelburg. Slechts 1 daarvan staat ook in de Verkaufsbücher: Noordbolwerk 15, eigendom van Isedore Philip Joël (ook wel Izaak Philip Joël) de Groot. In 1943 kocht de prominente NSB-er Jan Dekker dit pand. In november 1944 werd schade gemeld, en werd het pand ingeschreven in het Grootboek.

Deze inschrijving is opvallend, want er zijn geen tekenen dat het huis zó beschadigd raakte, dat het opnieuw moest worden gebouwd. In 1948 vond rechtsherstel plaats voor de woning. Daarna ging het gebouw naar de nabestaanden van Isedore P.J. de Groot. Ook in de akte van rechtsherstel staat niets over een inschrijving in het Grootboek.

De andere Middelburgse percelen uit het Grootboek zijn gesloopt in 1940 of 1941. Deze panden lagen dicht bij elkaar. Ze raakten beschadigd tijdens de Duitse inval. Deze percelen zijn tijdens de oorlog niet verkocht.

Een voorbeeld van zo'n pand is Markt 24, dat van de familie M.H. Boasson was. Markt 24 kreeg – net als de nummers 25, 26, 27 en 28 – een inschrijving in het Grootboek. Ook werden de percelen geregistreerd bij de Schade Enquête Commissie (SEC). Voor Markt 24 kregen de nabestaanden van M.H. Boasson 5.000 gulden als onteigeningsvergoeding. Daarnaast kregen ze bijna 15.000 gulden van het Rijk, wanneer ze het pand zouden herstellen. In november 1952 schreef men in het Grootboek dat de erven Boasson aan de herbouwplicht van Markt 24 hadden voldaan. Ze kregen daarop hun 15.000 gulden uitbetaald.¹²

De Schade Enquête Commissie was belast met de registratie, het onderzoek en de taxatie van oorlogsschade.

In Nederland vond uiteindelijk voor meer dan 90 procent van de Joodse vastgoedeigendommen rechtsherstel plaats (ofwel: teruggaaf van het vastgoed), via het NBI en de Raad voor het Rechtsherstel. Wel verschilt dit percentage flink per gemeente. Dat komt doordat het in veel gemeenten maar om een paar panden ging: 1 pand zonder rechtsherstel is dan al snel een hoog percentage.

In Middelburg onderzochten we of ook Joodse eigenaren of nabestaanden wier percelen voor de wederopbouw onteigend waren, rechtsherstel kregen. En zo ja, of die procedure tot vergelijkbare percentages leidde. Ook in Middelburg gingen bij de zware gevechten tussen Duitse en Franse eenheden om de Sloedam op 17 mei 1940 tientallen Joodse panden verloren. Daarom heeft het weinig zin om het 'rechtsherstel'-percentage te vergelijken met het landelijk gemiddelde.

We kunnen beter kijken naar dit percentage voor Joods vastgoed *buiten* de onteigeningen van 1940. Maar omdat Middelburg relatief weinig Joodse panden telde, is ook dat antwoord niet sterk.

Soms vonden we panden die niet in de Verkaufsbücher stonden. Zulke panden buiten de Verkaufsbücher vonden we in het kadaster als ander vastgoedbezit van oorspronkelijke eigenaren van een pand uit de Verkaufsbücher of uit de adressen in het Joods Monument (al waren dat meestal huurpanden). Of uit lijsten met onteigende Joodse panden die sommige gemeenten opstelden in de oorlog en soortgelijke overzichten van de Raad voor het Rechtsherstel.

Als tweede stap bestudeerden we de verslagen van de gemeenteraad en het college van B en W van de eerste jaren na de bevrijding. Begrotingen van de gemeente lieten zien welke vastgoedgerelateerde belastingen in de gemeente geheven werden in die tijd. Gebruikelijk waren zogenaamde straat- of weg(en) belasting, soms apart rioolbelasting en een verzekeringspremie voor brand en **molest**.

De aannahme was dat deze verslagen informatie bevatten over de praktijk van de belastingheffing en eventueel besluiten om die wel of niet door te zetten. Voorwaarde is dan wel dat deze naheffingen politiek of publiek omstreden waren. Een factor van onzekerheid bij deze aanpak was dat het opleggen van heffingen conform de geldende regels geen weerslag hoefde te vinden in de notulen van de raad. Er werd immers geen politiek besluit genomen. Omgekeerd kan men in de praktijk zijn afgeweken van de regels.

Schade ontstaan door moedwil van derden, in dit geval: oorlogshandelingen.

Naast NBI-dossiers bevat het Nationaal Archief nog een relevante bron. In gevallen waarin geen minnelijke schikking tot stand kwam tussen onteigende en oorlogskoper, werd de kwestie voorgelegd aan de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. Deze conflicten gingen (ook) om openstaande belastingaanslagen of boetes. Voor gemeente Middelburg, was de trefkans in deze dossiers niet hoog. Wel waren de resultaten mogelijk betekenisvol voor de houding van de gemeente.

Uitvoerende archieven van de gemeentelijke diensten van destijds en de belastinginning zouden kunnen dienen als aanvullende bron en vervolgstap, met aanslagen per huiseigenaar. Deze stap is bewerkelijk en geeft in het beste geval de gemeentelijke kant weer van de NBI-archieven, inclusief eventuele correspondentie over naheffingen bij rechtsherstel. Deze administraties zijn omvangrijk, niet gericht op onze vraag of door opschoning van archieven niet meer beschikbaar.

Deze methode met drie stappen en verschillende bronnen garandeert betrouwbare resultaten. Toch kan het gebeuren dat we een uitzondering hebben gemist. Onderhandse regelingen bijvoorbeeld, hebben per definitie geen sporen nagelaten in de archieven.

Omdat onze onderzoeksvraag vooral gaat over het gemeentelijke beleid rondom naheffingen, zijn deze onregelmatigheden van ondergeschikt belang, tenzij uit het onderzoek zou blijken dat van enig beleid geen sprake was. Volledige zekerheid – binnen de beperkingen van het overgeleverde historische materiaal – is alleen te verkrijgen door van alle Joodse inwoners hun woon-situatie na te gaan en voor alle onteigende panden de volledige rechtsherstel-procedure te reconstrueren.

Noten

- ¹ Aalders, *Roof*; Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*.
- ² Van der Werf, 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode'.
- ³ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*; De Haan, 'Het einde van de naoorlogse geschiedenis'.
- ⁴ Informatie van Peter Donker.
- ⁵ NA, 2.09.16 Inventaris van het dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, 532.1- 532.7, 536.1-536.9 Verkaufsbücher van de Niederlandische Grundstücksverwaltung.
- ⁶ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*; NA, 2.11.08.01 Inventaris van het archief van de Directie van de Landbouw: Afdeling Grond- en Pachtzaken, (1906) 1935-1964; Joods Cultureel Kwartier, 'Database Joodse landbouwgronden', data.jck.nl/page/aggregation/jhm-literatuur/20110474.
- ⁷ NA, 2.09.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983); Romijn, *Snel, streng en rechtvaardig*.
- ⁸ Schütz, *Kille mist*.
- ⁹ Blauw, 'Verschil maken?'; 'Nader onderzoek naar de aankoop van onteigend (Joods) vastgoed in de Tweede Wereldoorlog door de voormalige Zaangemeenten'. (Zaanstad: Gemeente Zaanstad, 2020).
- ¹⁰ Broese van Groenou, *Erfpacht*.
- ¹¹ NA, 2.08.65 Inventaris van het archief van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot van het Ministerie van Financiën, 1940-1960.
- ¹² NA, 2.08.65, Inventaris van het archief van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot van het Ministerie van Financiën, 1940-1960 (1983).

4. Onteigeningen

Zeeland werd zwaar getroffen door de oorlog. Op 15 mei gaven de andere Nederlandse provincies zich over – maar Zeeland nog niet. Op grond van vooroorlogse verdragen waren Franse troepen Nederland na de Duitse inval te hulp geschoten. Twee dagen later gaf ook Zeeland zich over, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen. Daar zaten nog geallieerde troepen. Om zeker te weten dat zij veilig weg konden komen uit het gebied, capituleerde Zeeuws-Vlaanderen pas op 21 mei.¹

De Franse en Nederlandse troepen werden door de Duitse invallers teruggedreven naar Walcheren. Daarbij werd Middelburg beschoten. Naast Duitse granaten vielen ook enkele Duitse vliegtuigbommen op Middelburg. De inwoners van Middelburg hadden de stad, op advies van de burgemeester grotendeels verlaten. Daarbij raakten ze Middelburg. De bevolking was grotendeels geëvacueerd, om haar in veiligheid te brengen. Daardoor waren in de stad niet genoeg mensen om de beginnende brand te blussen.

Het vuur sloeg snel om zich heen, waardoor een deel van Middelburg – inclusief een groot gedeelte van de historische binnenstad – ten prooi viel aan de vlammen. Honderden panden werden verwoest, waaronder (het inpandige van) het stadhuis en het beeldbepalende Oost-Indisch Huis waarin kadastrale archieven waren opgeslagen. De materiële schade was enorm, maar er waren relatief weinig slachtoffers omdat de meeste inwoners de stad ontvlucht waren. Er vielen ten minste 22 doden en een onbekend aantal gewonden.²

Al snel begon de wederopbouw. De gemeente onteigende honderden zwaar beschadigde percelen, om ruimte te maken voor nieuwbouw. Net als in andere gemeenten voerde de bezetter in Middelburg in de zomer van 1941 het **Leidersbeginsel** in. De gemeenteraad werd ontbonden en de burgemeester bestuurdde de stad zelf, met de wethouders als adviseurs.

Daarnaast voegde men een aangrenzend deel van de toenmalige gemeente Koudekerke bij Middelburg. Nog tijdens de oorlog startte men met de bouw van de nieuwe wijk 't Zand, om de Middelburgers te huisvesten die eerder in het centrum woonden. In 1943 stelde de bezetter een landelijke bouwstop in, omdat ze alle beschikbare materialen zelf wilde gebruiken. Daardoor stopte de wederopbouw van Middelburg.³

In oktober 1944 zetten de geallieerden Walcheren onder water: In Middelburg bleef alleen het centrum gespaard. Met deze 'inundatie van Walcheren' wilde men de positie van de Duitsers verzwakken. Burgers die in het gebied woonden, werden geëvacueerd. In de eerste week van november namen de geallieerden Middelburg onder vuur. De stad raakte daardoor verder beschadigd; onder meer de synagoge werd toen verwoest. Middelburg werd bevrijd op 6 november 1944.⁴

Ook wel 'Führerprinzip'. De nazi's gingen uit van politiek zonder controle door een democratisch gekozen parlement. Op lokaal niveau gaf dit principe alle politieke macht aan de burgemeester, zonder gemeenteraad.

De Joodse gemeenschap in Middelburg was tot de negentiende eeuw niet groot, ze bestond uit een paar families. Daarna groeide de gemeenschap flink: In 1815 telde Middelburg 247 Joodse inwoners. In 1857 waren dat er 333.

Aan het begin van de achttiende eeuw werd een synagoge de Herenstraat in gebruik genomen. Ook kregen Joodse burgers een eigen begraafplaats aan het Seisbolwerk. Dit was een Hoogduitse of Asjkenazische begraafplaats. Een oudere Sefardische of Portugees-Joodse begraafplaats was (en is) gelegen aan de Jodengang.

Veel van deze nieuwe Joodse burgers in de stad waren arm. En dus had het kerkbestuur – dat ook de zorg voor armen op zich nam – het druk. Doordat er steeds meer Joodse burgers in en rondom Middelburg woonden, opende hier ook een Joodse school. Daarnaast richtte men verschillende Joodse verenigingen op, zoals een begrafenisgenootschap, en organisaties voor ziekenzorg en onderhoud van de synagoge.

Aan het begin van de twintigste eeuw liep het aantal Joodse inwoners terug. Een deel van hen trok naar de grote steden, waar grotere Joodse gemeenschappen waren. Dat verklaart ook waarom in de jaren dertig maar weinig Joodse vluchtelingen vanuit Duitsland naar Middelburg kwamen.⁵ In 1940 waren er nog zo'n 90 Joodse inwoners. Wel telde de stad toen twee Joodse gemeenteraadsleden: Rachel Weijl-Snuijf en Marc Herman Boasson.⁶

Rachel haalde in 1905 haar artsendiploma en specialiseerde zich in kindergeneeskunde. Haar echtgenoot Louis Weijl was ook arts. Daarnaast was hij de Middelburgse vertegenwoordiger van de **Joodse Raad**.⁷ Louis en Rachel Weijl werden gedeporteerd naar concentratiekamp Theresienstadt, in Tsjechië. Ze overleefden de oorlog, maar keerden niet terug naar Middelburg. Ze vestigen zich in Amsterdam.⁸

Over Marc Herman Boasson schreven we al in de inleiding van dit rapport. Naast zijn wethouder- en locoburgemeesterschap was hij textielhandelaar: samen met zijn neef runde hij een manufacturezaak. Hij overleefde de oorlog niet.

De Duitse bezetter stelde de Joodse Raad – een orgaan van Joodse burgers – om de Joodse gemeenschap te organiseren en te besturen. De bezetter gaf hun maatregelen door die de Joodse Raad moest uitvoeren.

In 1940 plunderden NSB'ers de synagoge. Slechts een aantal objecten konden op tijd in veiligheid worden gebracht en zijn bewaard gebleven. Na de oorlog zijn deze voorwerpen geschonken aan de synagoge van Oss. Ook het Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een paar textielvoorwerpen uit Middelburg in haar bezit. De synagoge werd tijdens de bevrijding geraakt door een granaatinslag en werd daardoor vrijwel helemaal verwoest.

De bezetter droeg alle Joodse burgers in Zeeland op om vóór 24 maart naar Amsterdam te vertrekken.⁹ De gemeentepolitie zorgde ervoor dat de verordening werd uitgevoerd.

In Amsterdam moesten Joodse burgers in bepaalde wijken wonen. Van hieruit werden ze gedeporteerd naar de concentratiekampen. Een enkeling wist onder te duiken, slechts weinigen keerden terug.¹⁰

Na de oorlog keerden een paar Joodse burgers terug naar Middelburg. Van een Joodse gemeenschap, zoals deze voor de oorlog bestond, was geen sprake meer. De teruggekeerde Joodse burgers probeerden hun leven weer vorm te

geven. Omdat de synagoge was verwoest, kwamen zij bij elkaar thuis samen. Halverwege de jaren 80 nam Aad Vos het initiatief om de zwaar beschadigde synagoge, waarvan nog een klein deel stond, weer op te bouwen. In 1994 werd de synagoge opnieuw ingewijd en sindsdien worden er weer samenkomsten belegd. Tegenwoordig heeft de stad geen eigen Joodse gemeente meer: die is opgegaan in de Joodse Gemeente Zeeland. Sinds 1954 staat op de Joodse begraafplaats vlak bij de Walensingel een monument, om de gedeporteerde en vermoorde Zeeuwse Joodse burgers te gedenken. De stad Middelburg draagt in overleg met de Joodse gemeente zorg voor de twee Joodse begraafplaatsen in de stad.¹¹

Registratie, onteigening en roof

Na de sociale beperkingen volgden maatregelen van economische ontrenting. Alle Joodse bedrijven waren al in oktober 1940 geregistreerd door de bezetter. Winkels en kleinere ondernemingen moesten worden opgedoekt, grotere bedrijven werden doorverkocht. Joodse landeigenaren werden verplicht om hun bezit te laten registreren bij regionale pachtbureaus. Vervolgens moesten ze hun percelen voor 1 september 1941 verkopen aan niet-Joodse gegadigden (Verordening 102/1941).

De opbrengsten gingen eerst naar de Bank voor Nederlandschen Arbeid en, als de liquidatie was afgerond, naar een van de roofbanken – **Liro** of de Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt (VVRA). Op dezelfde manier ging de bezetter te werk bij het Joodse vastgoedbezit. Joodse burgers moesten per Verordening 154/1941 (augustus 1941) hun onroerend goed en privé aan derden verstrekte hypotheek laten registreren door de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV). Voor dat omvangrijke vastgoed stelde de NGV beheerders aan. Meestal waren dat grotere organisaties, die de opdracht kregen om deze panden te verkopen. De belangrijkste waren ANBO, Nobiscum en Everout. Deze organisaties benoemden per pand ook weer een beheerder. Die inde de huur, zorgde voor de instandhouding van het pand en regelde andere praktische zaken.

De beheerder legde rekenschap af aan de NGV. Hij had ook het recht om het onteigende pand te verkopen. De verkoopprijs of de opbrengst van de verhuur ging naar de roofbanken. Ondertussen betaalde de NGV de onteigende eigenaar een minimaal maandelijks handgeld om in zijn eerste levensbehoeften te voorzien.

Zodra Joodse eigenaren in 1942 of 1943 waren gedeporteerd, probeerde de bezetter hun panden te verkopen. Soms gebeurde dat zelfs al eerder. In een aantal gevallen bleek het pand onverkoopbaar, vanwege achterstallig onderhoud of oorlogsschade. Naarmate de oorlog vorderde, waren kopers en hypotheekverstrekkers minder geneigd om hun vingers te branden aan onteigend Joods vastgoed.

De NGV registreerde elke afgeronde transactie in de Verkaufsbücher. In elke stad werden de panden verkocht door beheerders, met medewerking van

De Liro deed dienst als bewaardepot en verkoopkantoor van geroofd Joods eigendom.

lokale taxateurs, accountants, makelaarskantoren en notarissen. Vaak hadden beheerders meerdere panden in hun portefeuille.

De Verkaufsbücher

In het digitale Joods Monument staat van de meeste van de ruim 100.000 Joodse Nederlanders hun laatste woonadres voor deportatie. Het monument noemt 51 namen van Joodse slachtoffers met een laatste woonadres in Middelburg, terwijl 145 slachtoffers in Middelburg geboren zijn. Maar een handvol van de 27 unieke Middelburgse adressen (van deze 51 inwoners) staat ook in de Verkaufsbücher, waarin de bezetter bijhield welke panden onteigend en doorverkocht waren. Uit eerder onderzoek weten we dat de Verkaufsbücher zeker voor 1942 en 1943 behoorlijk betrouwbaar zijn. Conclusie: de meeste adressen in het Joods Monument waren huurwoningen. Omgekeerd is het ook mogelijk dat er Joods vastgoed was, waar de eigenaar niet zelf woonde.

Op verschillende andere manieren – zoals de administratie van de Raad voor het Rechtsherstel, het kadaster en de registratielijsten van Joodse inwoners van Middelburg – hebben we geprobeerd om onteigende panden te vinden die niet in de Verkaufsbücher staan. Zo vonden we nog 3 panden. Ook vonden we 12 panden en percelen van Joodse eigenaren die niet in beheer zijn genomen. 4 van deze panden en percelen waren van de Joodse gemeente. We zien vaak dat vastgoed van percelen, zoals begraafplaatsen van Joodse gemeenten, niet in beheer werden genomen of verkocht. Ook vonden we 8 panden en percelen van N.V. Lompen en Metaalhandel M.L. Polak en Zn, die niet in beheer zijn genomen omdat het bedrijfspanden waren. Ditzelfde gold ook voor de panden van het bedrijf M.H. Boasson en Zonen. Een van de panden van M.L. Polak en Zn, werd wel verkocht.

Deze weergave klopt grotendeels met de 19 Middelburgse panden (waarvan één in Sint Laurens) in de Verkaufsbücher. De transacties gaan soms over een rij huizen, en soms over meerdere percelen. Zo ging aan de Nieuwe Vlissingseweg een rij van minstens 4 panden naar dezelfde oorlogskoper – wat de hoge prijs van 18.000 gulden voor deze transactie verklaart.

In vergelijking met andere Nederlandse gemeenten is Middelburg in een paar opzichten opvallend. De Joodse bevolking van de stad was naar verhouding niet groot. En in tegenstelling tot andere gemeenten kwamen er in de jaren dertig nauwelijks vluchtelingen uit nazi-Duitsland wonen. Het aantal Joodse panden klinkt aannemelijk, in verhouding tot het aantal Joodse inwoners voor de oorlog, en wijst op een Joodse bevolking die hier al langer gevestigd was. Opvallend is ook dat de meeste panden in bezit waren van twee families. De Groot was slachtoffer in 5 Verkaufsbücher-transacties, en Boasson – in de boeken of door digitalisering verhaspeld tot Boosson of Baassen – in 6 transacties.

Bij de kopers troffen we juist veel verschillende namen aan. In Middelburg waren duidelijk geen professionele opkopers aan het werk die probeerden Joods vastgoed met winst door te verkopen. In bijna alle gevallen woonde de oorlogskoper zelf in Middelburg, Sint Laurens of in Goes.

Tenminste in 1 geval kocht een bekende van de Joodse eigenaar het pand: Pieter Stephanus van den Berg kocht in 1942 een pakhuis van NV Lompen- en Metaalhandel M.L. Polak en zoon. In 1947 ging dit pakhuis terug naar Polak, die de oorlog overleefde door onder te duiken.¹² Waarschijnlijk regelden deze partijen een onderhandse schikking, die al bij de koop was afgesproken. De panden van Polak zijn tijdens de oorlog niet in beheer genomen en alleen het pakhuis aan de Beenhouwerssingel werd verkocht. Van den Berg werkte binnen het bedrijf en bleef dat ook na de oorlog doen. Dat hij op goede voet stond met zijn bazen, bleek wel toen de familie Polak bij zijn overlijden in 1972 een advertentie liet plaatsen in de *Provinciale Zeeuwse Courant*. Daarin stond: 'Het grootste deel van zijn arbeidzaam leven was gewijd aan trouw aan onze familie en ons bedrijf.'¹³

Kijken we goed naar de transacties, dan zien we nog een paar bijzonderheden. Een aantal namen van notarissen die de verkooptransacties passeerden, komt vaker voor – dat is op zich niet verrassend in een middelgrote stad als Middelburg. Ook dat het ANBO-kantoor in Rotterdam bijna alle panden voor de bezetter beheerde (en verkocht), is logisch. En de koopprijs was gemiddeld zeker niet hoog, met minder dan 6.000 gulden per pand. Maar we zien wel een sterk toenemende interesse in de Joodse panden: de meeste kopers meldden zich tussen januari en september 1943. De transacties werden meestal verrassend snel, nog in hetzelfde jaar, afgesloten. En de NGV haalde de panden al in de zomer uit de boeken.

In meerdere gemeenten die we onderzochten, raakten woningen flink beschadigd door de oorlog of werden hele straten gesloopt voor verdedigingswerken. Vaak gebeurde dat tijdens de bezettingsjaren of bij de bevrijding. Maar in Rotterdam en Middelburg ontstond de grootste schade in mei 1940, bij de Duitse inval. Terwijl de verkoop van Joods vastgoed in veel andere plaatsen gebeurde vóór de onteigening voor wederopbouw, was dat in Middelburg andersom. Onder de verwoeste en zwaar beschadigde panden in de binnenstad waren ook Joodse huizen. Voor deze huiseigenaren betekende de onteigening door de bezetter niet dat ze hun huis verloren: ze verloren hun claim op het Grootboek voor de Wederopbouw. Na de oorlog betekende rechtsherstel dus ook niet de teruggaaf van een huis, maar van een claim met geldwaarde.

Hoe dit tijdens de bezetting in z'n werk ging, konden we – als voorbeeld – reconstrueren met een naoorlogs NBI-dossier. De toen 'afwezige' weduwe Heintje Duveen was voor de helft eigenaar van het pand aan de Rotterdamse Kaai 15, nadat haar niet-Joodse echtgenoot Johan Brokmeier in 1936 overleed. Johan Brokmeier was mede-eigenaar geweest van de Zeeuwse Confectiefabriek aan Molenwater/Branderijmolengang.¹⁴ Later bleek dat de weduwe in 1943 in Auschwitz is vermoord.

Haar laatste woonadres in Middelburg was Molenwater 83, waar ze sinds de brand woonde. Ze werd in Almelo als onderduikster opgepakt en via Westerbork gedeporteerd. Haar zoon bezat de andere helft van het pand aan de Rotterdamse Kaai. Die woning was in mei 1940 verwoest; beide eigenaren kregen in 1942 een Grootboek-claim van 6.000 gulden. In 1948 vroegen de zoon en een tweede bewindvoerder voor zijn moeder toestemming om die claim voor hetzelfde bedrag te verkopen aan een aannemer die het pand kon herbouwen. Het NBI gaf meteen toestemming.¹⁵

Gemeente Middelburg en Joods vastgoed

Van alle Joodse panden in Middelburg en Sint Laurens hebben we de eigendomsgeschiedenis tot ver na de oorlog uitgezocht. Daaruit blijkt dat gemeente Middelburg bij geen van deze oorlogskopen betrokken was. Een klein deel van de ongeveer 10.000 onteigende Joodse panden was elders in Nederland (vooral in Den Haag en Amsterdam) door de gemeente gekocht. Gemeente Middelburg hoort hier niet bij.

Net als Nijmegen is Middelburg wel een gemeente die *bijna* Joods vastgoed heeft gekocht.¹⁶ De gemeente kreeg van het Commissariaat voor Niet-Commerciële Verenigingen en Stichtingen (CNCV) de Joodse begraafplaats aangeboden en wilde een huisje, een grondstuk en een groter pand kopen om ze te slopen, nieuwe woningen te bouwen en zo de omgeving Seisstraat-Seisbrug beter in te richten.

Voor de aankoop, onder NSB-burgemeester Meerkamp van Embden, had gemeente Middelburg in 1943 goedkeuring nodig van de landelijke overheid. De ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken hadden dat verzoek meerdere keren afgewezen, ondanks een pleidooi van Petrus Dieleman, Commissaris der Provincie in Zeeland. Zelfs in augustus 1944 bepleitte Dieleman de zaak nog per brief bij Binnenlandse Zaken. Hij was graag bereid om voor een gesprek naar Apeldoorn te reizen, waar het ministerie toen deels was ondergebracht. Het argument vóór de koop ging over noodzakelijke verkeerstechnische verbeteringen. Dat de ministeries ‘nee’ zeiden, was alleen omdat de gemeente Middelburg er financieel slecht voor stond, niet omdat de panden en percelen Joods bezit waren geweest.¹⁷

De bevoegdheden van de CNCV waren gebaseerd op Verordening no. 41/1941 van de Rijkscommissaris: “teneinde te komen tot een herordening op het gebied van de niet-commerciele Verenigingen en Stichtingen”. Maar richtte zich vooral tegen onwettige maatschappelijke organisaties waartoe de bezetter ook Joodse gemeenten rekende.

In Middelburg heerste woningnood, net als op veel andere plekken in Nederland. Het is daarom aannemelijk dat de ANBO leegstaande panden in haar beheer verhuurde, wanneer dat kon: zodat de roofofstellingen daar geld mee konden verdienen, of als vriendendienst onder nationaalsocialisten.

Noten

- ¹ Robbert Jan Swiers, *Zeeland in bezettingstijd: Het gewone leven – Jodenvervolging – Atlantikwall – Verzet – Geallieerde luchtaanvallen, 1940-1944* (Soesterberg, 2018).
- ² Peter Sijnke (red.), *Middelburg 17 mei 1940. Het vergeten bombardement* (Vlissingen, 2010), 177-183; Tobias van Gent en Hans Sakkers, *In Zeeland werd doorgevochten: de slag om de Schelde 1940*. Goes: Uitgeverij Het Paard van Troje, 2025.
- ³ Swiers, *Zeeland in bezettingstijd*.
- ⁴ Swiers, *Zeeland in bezettingstijd*.
- ⁵ “Middelburg,” [JCK.nl](#); Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman, *Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland* (Amsterdam, 1985) 476-48.
- ⁶ P.W. Sijnke (red.), *De sjoel van Zeeland. Een bundel studies uitgegeven ter gelegenheid van de herinwijding van de Middelburgse synagoge* (Middelburg 1994).
- ⁷ Swiers, *Zeeland in oorlogstijd*.
- ⁸ J.Z.S. Pel, *Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000* (Middelburg, 2006), via [kzgw.nl/wp-content/uploads/2015/09/Medici_on_line.pdf](#).
- ⁹ Klaas Smelik en Arjan van Dixhoorn, *Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen* (Antwerpen, 2017).
- ¹⁰ “Middelburg,” [JCK.nl](#).
- ¹¹ “Middelburg,” [JCK.nl](#); Michman, Beem en Michman, *Pinkas*.
- ¹² „Mozes Polak”, Database Joods Biografisch Woordenboek, [joodsbw.nl/cgi/b/bib/bib-idx?lang=nl;c=jbw;rgnl=geboortejaar;type=boolean;q1=1898;cc=jbw;view=reslist;sort=naam;fmt=long;page=reslist;size=1;start=48](#).
- ¹³ *Provinciale Zeeuwse Courant*, 11-3-1972.
- ¹⁴ „Molenwater 8 – Heintje Brokmeier-Duveen”, Etty Hillesum Huis, via [ettyhillesumhuis.nl](#).
- ¹⁵ Joods Monument, nr. 28453; NA, NBI, 2.09.16.02, inv. 5283, Brokmeijer-Duveen, H.
- ¹⁶ Wim van Meurs, Martijn Lak en Marieke Oprel, ‘Joodse burgers in Nijmegen: onteigening en rechtsherstel’ (Nijmegen: Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, maart 2022).
- ¹⁷ NA, 2.04.57, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, inv.nr. 2380.

5. Rechtsherstel

Een belangrijke vraag in de onderzoeksopdracht is of er rechtsherstel heeft plaatsgevonden in alle gevallen van onteigend Joods onroerend goed. Wanneer Joodse inwoners de oorlog overleefd hadden, konden zij er in Middelburg dan op rekenen dat ze hun panden terugkregen? En wat gebeurde er als er alleen maar nabestaanden waren – werd die mensen dan ook recht gedaan?

Onderzoek naar tientallen andere gemeenten heeft inmiddels laten zien dat rechtsherstel vrijwel altijd plaatsvond, ook al kon dat soms jaren duren. Dat betekent dat Joodse burgers hun vastgoedeigendom terugkregen via de Raad voor het Rechtsherstel en het Nederlands Beheersinstituut (NBI). Soms spraken een Joodse eigenaar en oorlogskoper af dat de koop niet ongedaan werd gemaakt.

Omdat de onteigening – en alles wat daarop volgde – bij rechtsherstel nul en nietig werd verklaard, werden gemaakte kosten (belastingen, onderhoud, afgeloste hypotheek) en verdiende baten (huurinkomsten) vanaf het moment van verkoop tegen elkaar afgezet. De verschillende posten werden met bewijsstukken onderbouwd. Waren er geen bewijsstukken, dan moesten beide partijen het eens worden over een schatting. Zo'n reconstructie van kosten en baten volgde de logica van het rechtsherstel.

Naar de maatstaven van nu komt dit administratieve rechtsherstel onpersoonlijk en oneerlijk over. Maar het volgde de juridische kaders die de overheid direct na de oorlog had opgesteld. De Joodse eigenaar – of zijn erfgenaam – was in de praktijk vaak de benadeelde partij. Hij moest bijvoorbeeld een hypotheek terugbetalen die de oorlogskoper had afgelost. Erfgenamen kregen met erfbelasting te maken. En wie berooid en vaak dakloos uit de onderduik kwam, had niet de luxe om lang te onderhandelen. Regelmatig moesten Joodse rechthebbenden hun teruggekregen pand verkopen om zulke kosten te kunnen betalen.

Rechtsherstel was een proces van lange adem. De overheid hield vast aan de regels die ook onder normale omstandigheden golden. Joodse erfgenamen moesten bijvoorbeeld een overlijdensakte kunnen laten zien. Het Rode Kruis hielp bij de zoektocht naar bewijs van overlijden voor wie in een concentratiekamp was omgebracht of vermist was, maar dat kon jaren duren. Ook van alle nabestaanden en erfgenamen moest duidelijk zijn wat hun lot was.

Hoewel de gemeente officieel geen rol speelde bij de rechtsherstelprocedure, tenzij ze zelf betrokken was bij een aankoop, konden ambtenaren soms wel het verschil maken. Door tussen de regels door te lezen, hebben we geprobeerd antwoorden te formuleren op de uiterst belangrijke, maar vaak ongrijpbare vraag naar de manier waarop Joodse overlevenden en hun nabestaanden in een bepaalde gemeente behandeld werden. Bij het systematisch doornemen van de gemeenteraads- en collegenotulen hebben we gelet op uitspraken daarover. Denk bijvoorbeeld aan

aandacht voor het uitzonderlijke slachtofferschap van Joodse inwoners, of aan minder strenge handhaving bij eventuele achterstallige betalingen.

Kadaster

Het kadaster is de zekerste weg om rechtsherstel vast te stellen. De gedigitaliseerde omschrijvingen van percelen (leggers) geven een goed beeld van de eigendomsgeschiedenis. Ze vermelden duidelijk of er rechtsherstel plaats heeft gevonden, en hoe dat gebeurde: door het NBI of de Raad voor het Rechtsherstel. Naast eventueel een kanttekening over rechtsherstel, bevatten de kadasterleggers vooral algemene informatie over kopers en verkopers. Soms staat er iets in over opvolging en erfgenamen.

In Middelburg vond voor alle 22 verkochte panden en percelen rechtsherstel plaats. Meestal gebeurde dat met een minnelijke schikking.

Een voorbeeld van zo'n Middelburgse schikking vonden we in het archief van de Raad voor het Rechtsherstel. Emma Cohen, weduwe van Jacques Boasson, tekende in 1948 samen met twee NBI-vertegenwoordigers een minnelijke schikking. Dat wil zeggen dat het rechtsherstel gebeurde bij de notaris, en niet voor de rechter. De ene NBI-medewerker trad op namens het instituut, de andere namens oorlogskoper Paulus Jan Abrahamse, volgens de akte een voormalige politierechercheur. En, omdat hij onder NBI-beheer stond, vermoedelijk een NSB'er of collaborateur. Noordweg 108 kwam hiermee weer in het bezit van de weduwe, die al vanaf oktober 1944 de huurinkomsten kreeg. Net zo'n akte werd opgesteld voor Nieuwe Vlissingseweg 302-308. Oorlogskoper Jacobus Cornelis Dekker had die panden in 1943 gekocht.

In het geval van Noordweg 108 was er onenigheid over de huurinkomsten van de oorlogskoop tot eind 1944, het moment waarop het NBI beheerder werd van de panden. Zo kreeg Emma Boasson vanaf 1 oktober 1944 wel de huuropbrengsten van haar pand, maar ze betaalde aan oorlogskoper Abrahamse voor Noordweg 108 nog wel de belastingen en assurantiepremies. De twee spraken af dat hij Emma de huuropbrengsten betaalde vanaf de koop in 1943 tot 1 oktober 1944, met aftrek van de belastingen en premies die hij tot 1948 had betaald.¹

We vonden ook een aantal Middelburgse rechtshersteldossiers die het NBI niet afhandelde. Die werden pas afgerond met een rechtszaak. Het patroon was steeds hetzelfde: de ontrechte kreeg zijn of haar bezit terug, moest een nieuwe hypotheek nemen en de hypotheek van de oorlogskoper met rente en boete afbetalen. De oorlogskoper moest de koopsom terugvragen bij de Duitse 'doorverkooporganisatie' NGV (onder beheer van het NBI). Kosten en opbrengsten, zoals huur en onderhoud, werden teruggerekend alsof de koop nooit had plaatsgevonden.

In veel gevallen biedt het NBI-dossier op naam van de onteigende of diens beheerder meer informatie over het onderhandelingsproces, de boekhoudkundige eindafrekening, de correspondentie en de formele beslissingen die aan de teruggaaf voorafgingen. Als de oorlogskoper en de oorspronkelijke

eigenaar of zijn nabestaanden na de bevrijding niet tot een minnelijke schikking konden komen, belandde het dossier bij de rechtbank.

De afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel behandelde 30.000 rechtszaken. Maar lang niet al die zaken gingen over vastgoed. Ze gingen bijvoorbeeld ook vaak over **effecten**, sieraden en kunstbezit. De klagende partij kon een Joodse ontrechte zijn, maar ook een Duitse Nederlander of een NSB'er.

Aandelen, obligaties en andere verhandelbare rechten.

Rechtsherstel in de praktijk

Na het overlijden van haar echtgenoot Salomon erfde Eva Jesayes-Braasem zijn pand aan de Korte Geere 28. In 1942 nam de NGV dit pakhuis – met bovenwoning en erf – in beheer. Twee jaar later, in 1944, kocht Rijk Johan Zimmerman Korte Geere 28 voor slechts 1.300 gulden, in het bijzijn van notaris Van der Harst uit Middelburg. Er rustte een hypotheek van 5.000 gulden op het pand, waarvan de NGV op de dag van de verkoop 900 gulden aflost. Salomon Jesayes had die lening in 1930, toen hij de woning kocht, afgesloten bij Catharina Johanna van der Hell-Steenkamp.

Na de bevrijding in november 1944 werd de oorlogskoop nietig verklaard. Eva Jesayes was in oktober 1942 vermoord in concentratiekamp Auschwitz. Haar familielid en erfgenaam Maurits Jesayes werd aangesteld als bewindvoerder over haar vermogen. Samen met Jesayes Jesayes, een ander familielid en erfgenaam, diende Maurits een verzoek tot rechtsherstel in. In februari 1948 werd dat afgerond met een minnelijke schikking. Bij die schikking, ook op het kantoor van notaris Van der Harst, waren verschillende partijen aanwezig: Maurits en Jesayes, de beheerder van het vermogen van Rijk Johan Zimmerman namens het NBI, en de vertegenwoordiger van het hoofd van het Bureau Bijzondere Beheren van het NBI.

De partijen spraken af dat de koop nietig werd verklaard, waardoor het pand in weer in bezit kwam van de familie Jesayes. Ook de hypotheekaflossing door de NGV werd nietig verklaard. Maurits en Jesayes vergoedden 900 gulden aan Zimmerman, voor het stuk hypotheek dat de NGV in 1944 had afgelost. Zimmerman nam de ‘gedane vordingen’ door de NGV op zich, waardoor de hypotheekaflossing op zijn naam kwam te staan.

Ook vergoedden Maurits en Jesayes de rentes op de aflossing, en op de nog bestaande hypotheek. Dat was ruim 1.360 gulden, maar daar trok men de huuropbrengsten die de familie Jesayes van Zimmerman kreeg vanaf. Ze moesten dus ruim 1.220 gulden aan Zimmerman betalen. De hypotheek werd op verzoek van de hypotheekgever, Van der Hell-Steenkamp, hersteld naar het originele bedrag van 5.000 gulden. Jesayes verklaarde dat zij 900 gulden van haar hadden ontvangen, waardoor de hypotheekschuld weer 5.000 gulden was. Dit keer met een rentepercentage van 4 procent, in plaats van de 5 procent die Van der Hell-Steenkamp ooit met Salomon en Eva Jesayes had afgesproken.

Nadat de aflossing van een deel van de hypotheek op naam van Rijk Johan Zimmerman stond, betaalde hij de kosten van het proces van het rechtsherstel. De huur die Zimmerman had geïnd tussen 1 maart en 1 november 1944, betaalde hij aan de familie Jesayes – met aftrek van gemaakte kosten aan het pand, belasting en vaste lasten.²

Gemeentebelastingen

De meeste belastingen werden in het midden van de 20^e eeuw geheven door de Rijksoverheid, en niet door gemeenten. Deze directe belastingen blijven in ons onderzoek buiten beschouwing, omdat we ons richten op gemeenten.

Gemeenten hieven straatbelasting en soms rioolbelasting. Dit stelsel van **gemeentebelastingen** veranderde niet tijdens de oorlog. Ook tijdens de bezettingsjaren betaalden huiseigenaren straatbelasting, volgens criteria en tarieven uit de jaren dertig. Soms betaalde men ook zogenaamde ‘opcenten’, een toeslag op de grondbelasting van het Rijk. Deze toeslag ging naar de gemeente.

Erfpachtcanon bestond, maar speelde voor zover uit ons onderzoek gebleken in Middelburg geen rol van betekenis, anders dan in Den Haag of Amsterdam.

Vanaf het moment dat een Joodse eigenaar de zeggenschap over zijn vastgoed verloor, ging ook de verplichting om gemeentebelastingen te betalen over op de beheerder, bijvoorbeeld de ANBO. Zeker in 1941 en 1942 voldeed de beheerder deze gemeentelijke belastingaanslagen over het algemeen trouw. In die eerste jaren betaalde de bezetter bijvoorbeeld ook de beloofde schadevergoeding aan eigenaren wiens huis gevorderd was om militair-strategische redenen of voor de inkwartiering van Wehrmacht-soldaten.

Later nam de belastingmoraal sterk af. Naarmate de Duitsers er op het Europese strijdtoneel steeds minder goed voor stonden, liet de bezetter zijn pogingen varen om de Nederlandse bevolking en bestuurders voor de nazi-ideologie te winnen. Na de verkoop van de meest lucratieve panden bleven voor de roofofstellingen bovendien alleen verhuurde en leegstaande panden over. Over het algemeen betaalde de bezetter in de laatste oorlogsjaren steeds minder belastingaanslagen. Het is mogelijk dat het ene regionale ANBO-kantoor hier anders in stond dan het andere.

Bij panden die doorverkocht waren, was het aan nieuwe eigenaren om de gemeentelijke belastingen te voldoen die bij hun bezit hoorden. Over het algemeen hadden zij er alle belang bij om deze aanslagen te betalen.

Na **Dolle Dinsdag** sloegen in heel Nederland veel NSB'ers, collaborateurs en lokale vertegenwoordigers van het naziregime op de vlucht. Ze lieten hun geroofde vastgoed vaak onbeheerd achter. Hun belastingaanslagen bleven daarom de laatste oorlogsmaanden onbetaald.

Dinsdag 5 september 1944, toen Nederlanders na de bevrijding van Antwerpen en Brussel een bevrijding van heel Nederland binnen enkele dagen verwachtten. Deze voorbarige feestvreugde had ook een duidelijk psychologisch effect op de bezetters en hun medeplichtigen

Teruggaaf van wooneigendom en belastingheffing

Het meeste Joodse vastgoed in Middelburg ging na de bevrijding over naar een beheerder die door het NBI was aangesteld – net als elders in Nederland. Dat gold zeker voor panden die niet waren doorverkocht, en panden waarvan de oorlogskoper verdwenen was of zich voor een tribunaal moest verantwoorden. Deze nieuwe beheerders kregen bij de dossiers van de panden vaak ook belastingaanslagen als openstaande rekeningen, met name voor 1943 en 1944.

Soms komen we in NBI-dossiers afrekeningen tegen van belastingen of andere kosten die gemeente Middelburg maakte. In het dossier van P. van Dam staan bijvoorbeeld kosten voor de waterleiding. De bewindvoerder betaalde dit bedrag, en in 1947 werden de kosten verrekend in de minnelijke schikking.³

In dit geval zocht de gemeente niet actief naar openstaande belastingaanslagen. Daarom spreken we hier niet van naheffingen. Zulke naheffingen – waarbij de gemeente actief achter openstaande rekeningen aanging – hebben we in Middelburg niet gevonden.

Zoals in veel gemeenten in Nederland, zijn voor gemeente Middelburg de belastingkohieren niet bewaard gebleven. Het kadaster geeft geen uitsluitsel over hoe men omging met openstaande belastingaanslagen. Ook NBI-dossiers zijn hierover niet altijd informatief. Veel dossiers laten vooral de zoektocht zien naar duidelijkheid rondom het lot van de onteigende, of de zoektocht naar overlevende erfgenamen en nabestaanden. Ook de wisseling van beheerders, en de correspondentie met hen, zorgde voor veel papierwerk. Het NBI sloot een dossier zodra de partijen een minnelijke schikking bereikten. Lang niet altijd zijn de details van zo'n schikking terug te lezen in het dossier.

Bij de afhandeling van rechtsherstel door het NBI was de kans dat we sporen vonden van openstaande belastingschulden overigens wel aanwezig. Betaalde of onbetaalde belastingaanslagen over 1943 en 1944 werden – vaak jaren later – meegenomen in de boekhoudkundige eindafrekening bij teruggaaf aan de oorspronkelijke eigenaar. Ze werden dus uiteindelijk door de ontrechte of zijn of haar nabestaanden betaald, maar zonder dat de gemeente deze oude aanslagen actief invorderde.

Noten

¹ NA, 2.09.48, Raad voor het Rechtsherstel, inv.nr. 806, dossier 2722; 2720.

² NA, 2.09.48, Raad voor het Rechtsherstel, inv.nr. 818, dossier 4619.

³ NA, NBI, 2.09.16.03, inv. 43966, Dam, P. van. Middelburg.

6. Bejegening

Om zicht te krijgen op het handelen van gemeente Middelburg in de bezettingsjaren en de eerste jaren na de bevrijding, bestudeerden we onder meer de notulen van B en W voor de jaren 1940 tot en met 1950.

Tot en met 1942 was Jan van Walré de Bordes burgemeester van Middelburg. Hij werd in dat jaar opgevolgd door NSB-burgemeester Adriaan Meerkamp van Embden.

De ‘vooroorlogse’ burgemeester

Op het moment dat Nazi-Duitsland Nederland binnenviel, was de partijloze Jan van Walré de Bordes pas een jaar burgemeester van Middelburg. Na twee jaar als burgemeester in oorlogstijd nam hij in oktober 1942 vrijwillig ontslag. In de Zeeuwse hoofdstad werd hij bewonderd om zijn moed, nadat hij tijdens het bombardement van 17 mei 1940 op zijn post was gebleven. Des te groter was de verontwaardiging toen de burgemeester ontslag nam.¹ Van Walré de Bordes nam ontslag met ‘mentale overspannenheid’ als reden. Het burgemeesterschap in oorlogstijd eiste zijn tol.

Na de oorlog onderzocht een commissie hoe Van Walré de Bordes had gehandeld. Die onderzoekscommissie concludeerde:

‘dat, hoewel de bovengenoemde burgemeester, mede naar het oordeel van genoemde Commissie, politiek betrouwbaar was en meermalen een goede houding heeft aangenomen, hij op bepaalde punten in ernstige mate is tekort geschoten in het betrachten van de juiste houding in verband met de bezetting, zoodat hij niet in zijn ambt kan worden gehandhaafd;’²

Volgens de commissie had Van Walré de Bordes een te vriendelijke omgang met de Duitse bezetter. Hij legde bijvoorbeeld een informeel bezoek af aan de **Beauftragte** – de Duitse vertegenwoordiger in de provincie. Ook stuurde hij de dochter van de Beauftragte bloemen toen ze ziek was. Daarnaast ging Van Walré de Bordes met een aantal burgemeesters op studiereis naar de Duitse stad Osnabrück.

Tegelijkertijd weigerde Van Walré de Bordes (volgens andere getuigenissen) om borden met de tekst ‘Verboden voor Joden’ op te laten hangen in de gemeente, en deed hij veel om gijzelaars vrij te krijgen. Van Walré de Bordes adviseerde de Joodse wethouder Marc Herman Boasson kort na de Nederlandse overgave in 1940 om het land te verlaten. Boasson en zijn familie volgden dit advies op en vluchtten naar Frankrijk, maar ze keerden na een aantal maanden terug. Volgens het naoorlogse onderzoek werkten er drie NSB’ers onder Van Walré de Bordes, maar twee van hen vertrokken tijdens zijn burgemeesterschap. Waarschijnlijk had hij hier de hand in.

De Beauftragte trad op als de Duitse vertegenwoordiger in de provincies. Hij onderhield vaak nauwe contacten met de Commissaris der Provincie.

Vanuit de gemeente getuigden een aantal werknemers na de oorlog dat zij niet tevreden waren met het beleid dat Van Walré de Bordes had gevoerd. 'Verscheidene zaken werden door hem aangesneden, zonder overleg met zijn ambtenaren te hebben gehad. Hij ging dikwijls zijn eigen gang.'³ Ze vonden de burgemeester 'onevenwichtig', waardoor ze hem ongeschikt achtten voor het ambt.

Van Walré de Bordes keerde na de oorlog niet terug als burgemeester. Wel kreeg hij op advies van de onderzoekscommissie in 1946 (ongevraagd) eervol ontslag. Na de bevrijding werd Adriaan Jacobus van der Weel waarnemend burgemeester – een jurist, net als zijn beide voorgangers.

De NSB-burgemeester

Tijdens de oorlog werd Van Walré de Bordes opgevolgd door een NSB'er – zoals in veel Nederlandse gemeenten gebeurde. Deze nieuwe burgemeester was Adriaan Meerkamp van Embden, tot dat moment rijksarchivaris in Zeeland. We noemden hem al kort in het vorige hoofdstuk. Van Embden, pas kort NSB-lid, nam deze functie naar eigen zeggen met tegenzin op zich. Toen hij in oktober 1944 vluchtte naar het nog bezette deel van Nederland, werd hij wel burgemeester van Zwolle.

Op de vraag waarom hij lid werd van de NSB, in het proces-verbaal voorafgaand aan zijn tribunaalzitting, antwoordde Meerkamp van Embden dat hij het als vooruitgang had gezien, maar dat hij altijd de Nederlandse belangen in het oog had gehouden:

*'Verder heb ik betoogd dat men een eigen ontwikkelingsgang van 6 eeuwen niet kan wegdenken. Ik heb het toen precies zoo gezien als ik het schreef namelijk de Nederlander is conservatief en daarom kan men het slechts toejuichen dat Duitschland een sterk, vereenigd zelfstandig Nederlandsch volk naast zich wenscht te zien en ernaar streeft om dit mogelijk te maken.'*⁴

Maar uit getuigenissen van het gemeentepersoneel bleek dat zij Meerkamp van Embden geen sterke en daadkrachtige persoon vonden. Hij liet veel over aan zijn ambtenaren.

Meerkamp van Embden was geen lid van nevenorganisaties van de NSB, en droeg de de NSB-signatuur ook niet actief uit. Hij probeerde verschillende gegijzelde inwoners van Middelburg vrij te krijgen en dat lukte hem meerdere keren. Een van hen werd gevangengehouden in concentratiekamp Buchenwald. Meerkamp van Embden speelde ook een rol bij de vrijlating van Mr. H.F. Lants en de wethouders Jeronimus, Lau en Kögeler uit Kamp Vught. Het naoorlogse vonnis over Meerkamp van Embden luidde dat hij geen openbare ambten meer mocht vervullen. Ook verloor hij zijn kiesrecht en het recht om zich verkiesbaar te stellen.⁵

In 1943 vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken alle Nederlandse gemeenten om kosten die ze gemaakt hadden voor de Jodenvervolgung te

declareren. Die kosten werden uiteindelijk vergoed uit de tegoeden van roofofbank Liro. Uit de archieven blijkt dat ook Middelburg kosten in rekening bracht, net als ruim 200 andere gemeenten – met of zonder NSB-burgemeester. In Middelburg ging het in totaal om 6,50 gulden voor – in de woorden van burgemeester Meerkamp van Embden – ‘zuivere transportkosten van afgevoerde Joden’.⁶

Sint Laurens

Voor de toenmalige kleine gemeente Sint Laurens hebben we de notulen van het college van B en W uit de jaren veertig, en die van de gemeenteraad na de bevrijding, niet bestudeerd. Uit onderzoeken voor andere kleine plattelandsgemeenten met maar een paar Joodse inwoners weten we dat de deportaties vooral een zaak van de bezetter en Rijkspolitie waren. Het zwijgen van gemeenteraadsnotulen, ook na de bevrijding, over eventuele weinige Joodse terugkeerders is op zich veelzeggend. Maar het vertelt te weinig om uitspraken te doen over bejegening.

De Commissaris der Provincie

Ook de Commissaris der Provincie werd in de meeste provincies vervangen door een NSB'er. Meestal gebeurde dat pas in 1942 of 1943, behalve in de grote steden en bij een enkele weigerachtige commissaris.

In Zeeland verplaatste Commissaris Johan Willem Quarles van Ufford in mei 1940 zijn provinciebestuur naar het laatste stukje vrij Nederland: Zeeuws-Vlaanderen. In Middelburg verving het nieuwe bezettingsregime hem daarom meteen door ARP'er Petrus Dieleman. Hoewel die geen lid van de NSB was, sympathiseerde Dieleman met het nationaalsocialisme en het antisemitische gedachtengoed. Alleen vanwege zijn hoge leeftijd (74 jaar) kreeg hij na de oorlog een milde straf.⁷ Quarles van Ufford keerde na de bevrijding terug, nadat hij zijn omstreden handelswijze in mei 1940 met de regering in Londen had uitgepraat. Het werd hem namelijk kwalijk genomen dat hij in mei dat jaar Middelburg had verlaten en de bestuurszetel naar Oostburg had verplaatst. Van hieruit bestuurde hij nog twee weken na de capitulatie van de rest van Nederland, totdat de bezetter ook Oostburg binnenviel.

Noten

- ¹ Jac Bosmans, 'Bordes, Jan de (1894-1947)', in *Biografisch Woordenboek van Nederland*. resources. huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/bordes; Peter Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam: Balans, 2006), 108.
- ² NA, CABR, Van Walré de Bordes.
- ³ NA, CABR, Meerkamp van Embden.
- ⁴ NA, CABR, Meerkamp van Embden.
- ⁵ NA, CABR, Meerkamp van Embden.
- ⁶ NA, 2.04.57, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, inv.nr. 2380.
- ⁷ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, 573.

7. Bijlagen

Tabel 1: Grootboek voor de Wederopbouw

Toelichting: deze selectie kwam tot stand door panden die na de stadsbrand van mei 1940 werden onteigend na te zoeken in het Grootboek voor de Wederopbouw in het Nationaal Archief in Den Haag en in toegang 1254 in het Zeeuws Archief.

Adres	Joodse eigenaar	Aangetroffen in G v/d W
Balans 4	Isidore Philip Joël de Groot	Ja
Gravenstraat 24	Henri Alberg	Ja
Gravenstraat 78	Sara Polak-Braasem	Ja
Grote Markt	Marc Herman Boasson	Ja
Grote Markt 7	Izaak Marcus Boasson	Ja
Grote Markt 8	Izaak Marcus Boasson	Ja
Grote Markt 9	Emma Boasson-Cohen	Nee
Kerspel	Sara Polak-Braasem	Ja
Kerspel 12	Sara Polak-Braasem	Ja
Kerspel 14	Sara Polak-Braasem	Ja
Kerspel 2	Sara Polak-Braasem	Ja
Kerspel 4	Sara Polak-Braasem	Ja
Kerspel 6/8	Sara Polak-Braasem	Ja
Korte Gortstraat 3	fam. M.H. Boasson	Ja
Lange Delft 29-31	Izaak Abraham Frank	Ja
Lange Delft 103	Izaak Abraham Frank	Ja
Lange Gortstraat 37	Joseph Cohen, Samuel Cohen	Nee
Lange Noordstraat 21	Izaak Marcus Boasson	Ja
Markt 24	fam. M.H. Boasson	Ja
Markt 25	fam. M.H. Boasson	Ja
Markt 26	fam. M.H. Boasson	Ja
Markt 27	fam. M.H. Boasson	Ja

Adres	Joodse eigenaar	Aangetroffen in G v/d W
Markt 28	fam. M.H. Boasson	Ja
Markt 6	Louis Leijdesdorff	Nee
Mosterdgang 3	M.H. Boasson	Ja
Noordbohwerk 15	I.P.J de Groot	Ja
Rotterdamsekaai 15	Heintje Brokmeier-Duveen	Ja
St. Pieterstraat 9	Alice Leven (geh. I.P.J. de Groot)	Nee

Tabel 2: Onteigening en rechtsherstel Middelburg

Toelichting: in huidige gemeente Middelburg werden 51 panden en bijbehorende percelen in beheer genomen. Hiervan werden er 22 verkocht.

VB (Verkaufsbücher), Overig (Stolpersteine, Joods Monument, registratielijsten)

Adres	Bron	Kadastraal nr. leggerartikel	Eigenaar	Oorlogskoper(s)	Rechtsherstel (jaar)
Beenhouwersingel	Overig	D 2958 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Beenhouwerssingel	Overig	D 2640 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Beenhouwerssingel	Overig	C 2458 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	Pieter Stephanus van den Berg (1942)	n.v.t.
Boorgaardstraat	Overig	A 1099 / 1366	Maurits Polak	n.v.t.	n.v.t.
Dam 41	Overig	B 444 / 2502	Isidore Philip Joël de Groot	n.v.t.	n.v.t.
Dam 43	Overig	B 1134 / 527	Louis Weijl	n.v.t.	n.v.t.
Erf	Overig	F 3355 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Gorststraat 22 / Korte Geere 1	Overig	D 2230 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Gortstraat	Overig	C 2395 / 1015	Mozes Polak	n.v.t.	n.v.t.
Gortstraat	Overig	C 2396 / 1015	Mozes Polak	n.v.t.	n.v.t.
Gortstraat	Overig	C 2553 / 1015	Mozes Polak	n.v.t.	n.v.t.
Gortstraat 28	Overig	D 1800 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.

Adres	Bron	Kadastraal nr. leggerartikel	Eigenaar	Oorlogskoper(s)	Rechtsherstel (jaar)
Gortstraat 44	Overig	D 1963 / 779	Eva Jesajes-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Gortstraat 65	Overig	C 2504 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Herenstraat	Overig	C 2369 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Herenstraat (synagoge en bijgebouwen)	Overig	C 2370 / 11	Israëlitische Gemeente Middelburg	n.v.t.	n.v.t.
Herenstraat 10	Overig	C 137 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Herenstraat 25	VB	C 1383 / 2811	Sara Polak-Braasem	NV Zeeuwse Dameshandwerkenfabriek (1943)	1954
Jodenplein [Jodengang] (begraafplaats)	Overig	E 1090 / 11	Israëlitische Gemeente Middelburg	n.v.t.	n.v.t.
Kerspel	Overig	C 452 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Koepoortstraat 13	VB	A 1711 / 1136	Isidore Philip Joël de Groot, Gemeente Middelburg (erfpacht)	Jacobus Cornelis Dekker, Gemeente Middelburg (erfpacht) (1943)	1948
Koorkerkhof 16 (Korte Giststraat 6)	VB	L 32 / 2502	Isidore Philip Joël de Groot	Nicolaas Thomas de Jong (1944)	1947
Korte Delft 23	VB	B 2057 / 2066	Samuel Marcus Barkelau, Marcus Meijer, Levi Marcus Samuel Barkelau, Elisabeth Barkelau	Hendrika Anthonia van Weede (1943)	1947
Korte Geere 11	Overig	D 1795 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Korte Geere 28	VB	D 387 / 779	Eva Jesajes-Braasem	Rijk Johan Zimmerman (1944)	1948
Korte Giststraat 10	VB	L 29 / 2502	Isidore Philip Joël de Groot	Leonardus Fransiscus Groosman (1943)	1948
Korte Giststraat 8	VB	L 28 / 2502	Isidore Philip Joël de Groot	Leonardus Fransiscus Groosman (1943)	1948
Lange Geere	Overig	D 1960 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Lange Geere 30	Overig	D 2639 / 1674	NV Lompen en Metaalhandel M.L Polak en Zn	n.v.t.	n.v.t.
Lange Noordstraat 27	VB	D 2150 / 3781	Marc Herman Boasson, Izaak Marcus Boasson	F.H. Klinkhamer (1943)	1948

Adres	Bron	Kadastraal nr. leggerartikel	Eigenaar	Oorlogskoper(s)	Rechtsherstel (jaar)
Langevielesingel 66	VB	D 1807 / 4055	Sara Polak-Braasem	Jacoba Adriana de Lange (1943)	1947
Loskade 43	Overig	C 1927 / 2027	Seliena Boasson	n.v.t.	n.v.t.
Molenwater 39	Overig	A 1937 / 2309	Maurits van Wittene	n.v.t.	n.v.t.
Molenwater 43	Overig	A 1691 / 2502	Isedore Philip Joël de Groot	n.v.t.	n.v.t.
Molenwater 83	Overig	B 1547 / 2502	Isedore Philip Joël de Groot	n.v.t.	n.v.t.
Nieuwe Vlissingseweg (Koudekerke)	Overig	K 1006 / 2371	Emma Boasson-Cohen	n.v.t.	n.v.t.
Nieuwe Vlissingseweg 302-308	VB	E 1010 / 3652	Emma Boasson-Cohen	Jacobus Cornelis Dekker (1943)	1948
Noordbolwerk 15	VB	A 1965 / 2502	Isedore Philip Joël de Groot	Jan Adriaan Dekker (1943)	1948
Noordsingel 174	VB	E 1635 / 734	Marc Herman Boasson, Izaak Marcus Boasson	F.H. Klinkhamer (1943)	1948
Noordweg	Overig	D 530 / 1818	Philip Izaak van Dam	n.v.t.	n.v.t.
Noordweg 53 b, 53 c (Sint Laurens)	VB	D 605 / 1817	Emma Boasson-Cohen	Jacoba Adriana de Lange (1943)	1948
Noordweg 108	VB	E 2170 / 2371	Emma Boasson-Cohen	Paulus Jan Abrahamse (1943)	1948
Park de Griffioen 10	Overig	C 2216 / 2821	Philip Izaak van Dam	Theodoor Frans Jozeph Driessen (1943), Hubertus Johannes Driessen (1944)	1947
Park de Griffioen 2	VB	E 2199 / 734	Marc Herman Boasson, Izaak Marcus Boasson	F.H. Klinkhamer (1943)	1948
Rouaansekade 27	Overig	B 2587 / 1630	Maurits Polak	n.v.t.	n.v.t.
Seisplein	Overig	D 2458 / 11	Israëlitische Gemeente Middelburg	n.v.t.	n.v.t.
St Janstraat L 76	Overig	C 1339 / 151	Izaak Abraham Frank	n.v.t.	n.v.t.
Varkensmarkt 8 / hoek Koestraat	Overig	D 2489 / 1851	Mouritz Polak, Mozes Polak	n.v.t.	n.v.t.
Vlissingsestraat 4	Overig	D 248 / 2811	Sara Polak-Braasem	n.v.t.	n.v.t.
Wagenaarstraat 26	Overig	A 1207 / 2502	Isedore Philip Joël de Groot	Abraham de Jager (1943)	1948
Walensingel (begraafplaats)	Overig	D 1134 / 11	Israëlitische Gemeente Middelburg	n.v.t.	n.v.t.

Literatuur

Onderzoeksrapporten

- Blauw, Maili. 'Verschil maken? Gemeente, belastingen en rechtsherstel in naoorlogs Utrecht'. Utrecht, 2020.
- Boelema, Hilde, Martijn Dijkstra, Herman de Koning en Ferry Sieders. 'Joods vastgoed in de oorlog en hoe de gemeente Assen daarmee omging'. Assen: Drents Archief, 2023.
- Duijvendak, Maarten, en Stefan van der Poel. 'Lege plekken: Ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen 1940-1955'. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2021.
- Kamp, Geke van de, Rob Lengers, Jan van der Male en Frans Hoving. "Nader onderzoek naar de aankoop van onteigend (Joods) vastgoed in de Tweede Wereldoorlog door de voormalige Zaangemeenten". Zaanstad: Gemeente Zaanstad, 2020.
- Kemperman, Jeroen. 'Rapport Erfpacht en straatbelasting geïnterneerden Nederlands-Indië'. Amsterdam: NIOD, 2017.
- Piersma, Hinke, en Marleen van den Berg. 'Ontrechting en rechtsherstel. Het Rotterdamse gemeentebestuur van inzake ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955'. Amsterdam: NIOD, 2020.
- Piersma, Hinke, en Jeroen Kemperman. 'De erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960)'. Amsterdam: NIOD, 2014.
- Piersma, Hinke. *Openstaande rekeningen: de gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950*. Amsterdam: Boom, 2015.
- Poel, Stefan van der, Ron van Hasselt, Albert Beuse, en Maarten Duijvendak. 'Gemeente Groningen en de Joodse eigendommen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog (1940-1955). Verkenning relevante archieven/literatuur'. Groningen, 2020.
- Slaa, Robin te. '*Daar dit een immorele aanslag is: de houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955*'. [Voorburg]: De Nieuwe Haagsche, 2017.
- Spanjaard, Paul. 'Het handelen van het gemeentebestuur van Oss bij de onteigening en vervreemding van panden van joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek in opdracht van de gemeente Oss'. Oss, 2021.
- Schütz, Raymund en Egbert Ottens. 'Blindheid voor eigen tekortkomingen: Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog'. Hoorn, 2021.

Regionaal en lokaal

- Bollen, Hen, en Jantien Kuiper-Abee. *Worsteling om Walcheren 1939-1945*. Zutphen: Terra, 1985.
- Bree, L.W. de. *Zeeland, 1940-1945*. Vol. 1. Middelburg: Den Boer, 1979.
- Cats, Jacques. *De dag dat de generaal huilde en andere verhalen over de oorlog in Middelburg*. [Middelburg], 2014.
- Damme, Jan van. *Stemmen uit de sjoel van Middelburg*. Vlissingen: Uitgeverij den Boer / de Ruiter, 2006.
- Gent, Tobias van, en Hans Sakkers, *In Zeeland werd doorgevochten: de slag om de Schelde 1940*. Goes: Uitgeverij Het Paard van Troje, 2025.
- Goossens, A.B.J., en J.N. Houterman. *West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946*. Apeldoorn: Goossens, 1993.

- Ham, Gijs van der. *Zeeland, 1940-1945*. Vol. 2. Zwolle: Waanders, 1990.
- Ham, Gijs van der. *Zeeland door de oorlog getekend*. Middelburg: Zeeuws kunstenaarscentrum, 1990.
- Roth, Dirk Leendert. *Broze burchten: Middelburg en de Holocaust*. Leeuwarden: Elikser Uitgeverij, 2018.
- Sijnke, P.W. (red.), *De sjoel van Zeeland. Een bundel studies, uitgegeven ter gelegenheid van de herinwijding van de Middelburgse synagoge*. Middelburg, 1994.
- Sijnke, Peter (red.), *Middelburg 17 mei 1940. Het Vergeten Bombardement*. Vlissingen, 2010.
- Smelik, Klaas, en Arjan van Dixhoorn. *Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen*. Antwerpen: Garant, 2017.
- Nationaal en internationaal**
- Aalders, Gerard. *Berooid: de beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945*. Amsterdam: Boom, 2001.
- Aalders, Gerard. *Bij verordening: de roof van het joodse vermogen in Nederland en het naoorlogse rechtsherstel: rapport ten behoeve van de Contactgroep Tegoeden WO-II*. Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1998.
- Aalders, Gerard. *Roof: de ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog*. Den Haag: SDU Uitgevers, 1999.
- Barendregt, Jaap. *Oorlogseffecten: roof en rechtsherstel van joods effectenbezit*. Amsterdam: Aksant, 2004.
- Beyens, Nele. *Overgangspolitiek. De strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009.
- Blom, Hans, David Wertheim, Hetty Berg, en Bart Wallet. *Geschiedenis van de joden in Nederland*. 2de dr. Amsterdam: Balans, 2017.
- Bockxmeer, J.M.L. van, P.C.A. Lamboo, en H.A.J. van Schie. *Archieven Joodse oorlogsgetroffenen: overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van*
- Swiers, Robbert Jan. *Zeeland in bezettingstijd: het gewone leven, jodenvervolgning, Atlantikwall, verzet, geallieerde luchtaanvallen, 1940-1944*. Soesterberg: Aspekt, 2021.
- Tevel, J.J. 'Zeeuwse burgemeesters in en na de oorlog'. *Zeeuws Tijdschrift* 38, nr. 3 (1988): 88-92.
- Veur, Marius Willem Gerard van der. *Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (1939-1944)*. Middelburg: Den Boer, 1945.
- Zwemer, Jan, 'Zijn open eenvoud was zijn grootste charme'. *Jan van Walré de Bordes, inspirator en oorlogsburgemeester te Middelburg*. Middelburg, 2014.
- Joden in Nederland in de periode 1940-1987*. Onderzoeksgids, Algemeen Rijksarchief. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1998.
- Bossenbroek, Martin. *De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Bakker, 2001.
- Boterman, Frits. *Duitse daders: de Jodenvervolgning en de nazificatie van Nederland (1940-1945)*. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2015.
- Broese van Groenou, Jacqueline. *Erfpacht*. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020.
- Citroen, Michal. *U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik* (Utrecht: Alfabet Uitgevers, 2021).
- Croes, Marnix, en Peter Tammes. 'Giflaten wij niet voortbestaan': een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- Essers, P.H.J. *Belast verleden: het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime*. Deventer: Kluwer, 2012.
- Gallin, Isabel. *Rechtsetzung ist Machtsetzung: die deutsche Rechtsetzung in den Niederlanden 1940-1945*. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 1999.

- Griffioen, Jan Willem, en Ronald Zeller. *Joden-vervolging in Nederland, Frankrijk en België, 1940-1945: overeenkomsten, verschillen, oorzaken*. Amsterdam: Boom, 2011.
- Happe, Katja. *Viele falsche Hoffnungen: Juden-verfolgung in den Niederlanden 1940-1945*. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2017.
- Hondius, Dienke, en Marga Minco. *Terugkeer: antisemitisme in Nederland rond de bevrijding*. Den Haag: SDU Uitgevers, 1998.
- Kompagnie, Jan H. *De oorlogsgids: met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief*. Den Haag: Nationaal Archief, 2005.
- Lipschits, I. *De kleine sjoa: joden in naoorlogs Nederland*. Amsterdam: Mets & Schilt, 2001.
- Meershoek, Guus. *Dienaren van het gezag: de Amsterdamse politie tijdens de bezetting*. Amsterdam: Van Gennep, 1999.
- Meihuizen, J.P. *Noodzakelijk kwaad: de bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Boom, 2003.
- Meijer, Kor. *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed*. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008.
- Oprel, Marieke. *The Burden of Nationality. Dutch Citizenship Policies towards German Nationals in the Aftermath of the Second World War (1944-1967)*. Amsterdam: VU University Press, 2020.
- Piersma, Hinke. *Bevochten recht: politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers*. Amsterdam: Boom, 2010.
- Piersma, Hinke, red. *Mensenheugenis*. Amsterdam: B. Bakker, 2001.
- Presser, Jacques. *Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945*. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij, Martinus Nijhoff, 1965.
- Romijn, Peter. *Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting*. Amsterdam: Balans, 2006.
- Romijn, Peter. *De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949*. Amsterdam: Balans, 2020.
- Romijn, Peter. *Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders, 1945-1955*. Houten: De Haan, 1989.
- Ruppert, Christiaan J. *Eindelijk restitutie: De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over joodse oorlogstegoeden (1997-2000)*. Amsterdam: VU University Press, 2017.
- Schütz, Raymund. *Kille mist: het notariaat en de erfenis van de oorlog*. Amsterdam: Boom, 2016.
- Veraart, Wouter Jan. *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw*. Deventer: Kluwer, 2005.
- Vos, Maarten-Jan, en Serge ter Braake. *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed: inzicht in een administratief proces*. Amsterdam: Boom, 2013.
- Werf, W.J.E. van der. 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode', in *Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet 109-131*, onder redactie van J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee. Den Haag: VvOR, 2016.

Archieven

Nationaal Archief (NA)

2.09.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)

2.09.16.XX Inventaris van het archief van het Nederlands Beheersinstituut, beheersdossiers beginnend met de letter ...

2.09.48 Inventaris van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel, Dagelijks bestuur en secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor afwezigen en Voorzieningen voor rechtspersonen en Afdeling Onroerende goederen, 1945-1967

NA, 2.08.65, Inventaris van het archief van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot van het Ministerie van Financiën, 1940-1960 (1983)

Zeeuws Archief, Middelburg

6.4 Commissaris van de Koningin in Zeeland 1940-1969

307, Stukken betreffende (politie)maatregelen tegen Joden, 1940-1942.

697-698, Stukken betreffende de vordering van gebouwen, terreinen en goederen door de Duitse Wehrmacht, 1940-1945.

764, Stukken betreffende de maatregelen tegen burgemeesters op grond van het Zuiveringsbesluit of het Besluit rechtsherstel, 1940-1953, Middelburg, 1941-1946.

818-819, Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946, betreffende het rechtsherstel van burgemeesters, 1947-1951. 2 omslagen

1003, Gemeente Middelburg, Handelingen Gemeenteraad, 1875-1980

94-112, beraadslagingen en beslissingen; ingekomen stukken etc. 1940-1950.

1254, Stichting Herbouw Middelburg / Stichting Herbouw Walcheren (1940-1948).

Websites en kranten

Advies & Actualiteit, Radboud Universiteit

www.ru.nl/rich/rich-society/advies-actualiteit-onderzoek-opdracht

www.ru.nl/rich/onteigening-van-joods-vastgoed-woii-en/vm/onteigening-van-joods-vastgoed-in-wo2-en/virtual-folder/rapporten-onteigeningenonderzoek

De Provinciale Kleine Zeeuw (1945)

www.delpher.nl

De vrije Zeeuw (1944-1945)

www.delpher.nl

Delpher

www.delpher.nl

Etty Hillesum Huis

ettyhillesumhuis.nl

Gemeente Middelburg

www.middelburg.nl

Joods Cultureel Kwartier

www.jck.nl

Joods Monument

www.joodsmonument.nl

Joodse Gemeente Zeeland

joodszeeland.nl

Kadaster, Verkaufsbücher

labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher

Nationaal Comité 4 en 5 mei

www.4en5mei.nl

Oorlogsbronnen

www.oorlogsbronnen.nl

Provinciale Zeeuwsche Courant (1945)

www.delpher.nl

Zeeuwse Ankers

www.zeeuwseankers.nl

Zeeuwsch Dagblad (1945)

www.delpher.nl

Zeeuwsch Dagblad (1945-)

www.krantenbankzeeland.nl

